UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE
MESTRADO EM GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO - GIT

Luciana da Cunha Pereira Martins

HERANÇA DIGITAL:
território virtual e dignidade humana

Governador Valadares - MG
2025

Luciana da Cunha Pereira Martins

HERANÇA DIGITAL:
território virtual e dignidade humana

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Gestão Integrada do Território (PPGGIT) da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), como requisito à obtenção do título de Mestra em Gestão Integrada do Território.

Orientador: Prof. Dr. Franco Dani A. Pinto
Coorientador: Prof. Dr. Amaury Silva

Governador Valadares - MG
2025

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
Ficha Catalográfica – Sistema de Bibliotecas (Sibi/UNIVALE)

M386h

Martins, Luciana da Cunha Pereira
Herança digital: território virtual e dignidade humana [recurso letrônico] / Luciana da Cunha Pereira Martins ; orientador Franco Dani Araújo e Pinto ; coorientador Amaury Silva. -- Governador Valadares, 2025.
87 p. il. color.

Dissertação (Mestrado em Gestão Integrada do Território) – Universidade Vale do Rio Doce, Governador Valadares, 2025.

1. Direito civil - Direito sucessório. 2. Direitos fundamentais. 3. Proteção de dados. 4. Herança e sucessão. 5. Direitos autorais e preservação digital. 6. Direito à privacidade. I. Pinto, Franco Dani Araújo e, orient. II. Silva, Amaury, coorient. III. Título.

CDD: 342.165

Ficha elaborada pela bibliotecária Me. Isis Carolina Garcia Bispo – CRB 6/3804

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE
Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Gestão Integrada do Território

Luciana da Cunha Pereira Martins

HERANÇA DIGITAL: território virtual e dignidade humana

Dissertação aprovada em 11 de abril de 2025, pela banca examinadora com a seguinte composição:

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCO DANI ARAUJO E PINTO
Data: 11/04/2025 12:47:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. Franco Dani Araújo e Pinto
Orientador- GIT/UNIVALE

AMAURY SILVA:68168870697
Assinado de forma digital por AMAURY SILVA:68168870697
Dados: 2025.04.13 11:42:21 -03'00'

Dr. Amaury Silva
Coorientador – FADIVALE

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTIANE MENDES NETTO
Data: 13/04/2025 09:13:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dra. Cristiane Mendes Netto
Examinadora - GIT/UNIVALE

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA CORREA SANCHES LAMOSA
Data: 11/04/2025 17:01:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGRADECIMENTOS

Hoje, ao olhar para trás, em minha jornada até este momento de conquista e gratidão, relembro uma lição essencial que meus pais me transmitiram com amor e convicção: a importância de expressar gratidão e reconhecer que nossas vitórias não se materializam de forma isolada. Cada passo dado é acompanhado por mãos amigas, vozes encorajadoras e corações generosos. Com essa reflexão em mente, gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês que desempenharam um papel vital em minha jornada.

Primeiramente, agradeço a Deus, autor de toda a Criação, pois, sem Ele, nada seria.

Aos meus pais, por terem me ensinado, desde criança, a importância da fé em Deus, o Criador, o valor da dignidade humana e o respeito aos outros.

Ao professor-orientador Dr. Franco Dani Araújo e Pinto que, desde o início, apoiou a minha ideia de realização desta pesquisa, dizendo que, apesar do ineditíssimo, era possível. Agradeço-lhe imensamente pela compreensão que teve comigo nos momentos mais difíceis do percurso. Serei eternamente agradecida a ele por toda a sua dedicação, formatação, compreensão, empréstimo de livros, indicações bibliográficas, enfim, por todo o seu trabalho de orientação.

Ao Dr. Amaury Silva, coorientador, agradeço imensamente pelas orientações, as indicações bibliográficas, o tempo dedicado ao trabalho, imprescindíveis para que eu pudesse chegar até aqui.

Ao primo e amigo, Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, pelo diálogo sobre a temática escolhida, pelos contatos e indicações bibliográficas.

Aos colegas professores do curso de Direito da UNIVALE, Thaís, Denise, Felipe, e ao nosso Coordenador, André Santos, pelo empréstimo de livros, indicações de leitura e, principalmente, pelo apoio nos momentos mais difíceis.

Meus agradecimentos também ao Dr. Amarildo Lourenço Costa, pelas indicações bibliográficas e contribuições valiosas para a pesquisa.

DEDICATÓRIA

Dedico todo este trabalho a Deus,
Pois somente a Ele toda a honra, todo o poder e toda a glória.
Aos meus pais,
Por me ensinarem que nesta vida tudo é possível,
Com fé, determinação e muita garra.
Ao meu esposo e amigo,
Pelo incentivo em todos os momentos da minha vida.
A Luta é mais fácil quando se tem alguém para dividir.
Aos meus irmãos,
Pelo apoio, confiança e incentivo de sempre.

> Mas o novo dilúvio não apaga as marcas do espírito. Carrega-as todas juntas. Fluida, virtual, ao mesmo tempo reunida e dispersa, essa biblioteca de Babel não pode ser queimada. As inúmeras vozes que ressoam no ciberespaço continuarão a se fazer ouvir e a gerar respostas. As águas deste dilúvio não apagarão os signos gravados: são inundações de signos (Lévy, 1999, p. 16).

RESUMO

A herança digital é um tema recente nas discussões acadêmicas, podendo ser analisado da interseção entre Direito, Comunicação e Estudos Territoriais. Seu espaço de ocorrência é a *web* 2.0, um ambiente onde as relações sociais são mediadas pela internet e transformadas pela cibercultura e pela midiatização. A pesquisa delimita-se ao contexto brasileiro contemporâneo, abrangendo o período desde a implementação da *web* 2.0 até o ano de 2025, período em que a digitalização da vida cotidiana resultou na formação de ativos digitais econômicos e existenciais, passíveis de transmissão testamentária ou sucessória. Sob a perspectiva da dignidade humana, princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, esta pesquisa investiga a possibilidade de transmissão dos bens existenciais na herança digital, assegurando simultaneamente a proteção de dados e a privacidade do titular da herança. O estudo ancora-se na Lei 12.965/2014 – Marco Civil da Internet – e na Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados –, as quais impulsionaram debates sobre bens digitais no Brasil e a construção de um novo acervo patrimonial. A abordagem metodológica é qualitativa e jurídico-dogmática, fundamentada na análise de legislações e *leading cases*. Dada a crescente virtualização das experiências humanas, a pesquisa justifica-se pela necessidade de reflexões interdisciplinares que contribuam para o aprimoramento normativo e para a garantia do direito de escolha no gerenciamento e transmissão da herança digital. A proteção de dados pessoais, reconhecida como direito fundamental no Brasil, transcende os limites da existência individual, demandando uma releitura constitucional que reafirme o ser humano como centro dos avanços tecnológicos e jurídicos.

Palavras-chave: Território virtual. Midiatização. Dignidade humana. Herança digital. Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

Digital inheritance is a recent topic in academic discussions and can be analyzed at the intersection of Law, Communication, and Territorial Studies. Its place of occurrence is *Web* 2.0, an environment where social relations are mediated by the internet and transformed by cyberculture and mediatization. This research is delimited to the contemporary Brazilian context, covering the period from the implementation of Internet 2.0 to the present day, during which the digitization of everyday life has led to the formation of economic and existential digital assets, which may be transferred through wills or succession. From the perspective of human dignity, a fundamental principle of the Democratic Rule of Law, this study investigates the possibility of transmitting existential assets within digital inheritance while simultaneously ensuring data protection and the privacy of the inheritance holder. The study is based on Law 12.965/2014 – the Civil Rights Framework for the Internet – and Law 13.709/2018 – the General Data Protection Law – both of which have fostered debates on digital assets in Brazil and the formation of a new patrimonial archive. The methodological approach is qualitative and legal-dogmatic, grounded in the analysis of legislation and leading cases. Given the increasing virtualization of human experiences, this research is justified by the need for interdisciplinary reflections that contribute to regulatory improvements and ensure the right to choose in managing and transferring digital inheritance. The protection of personal data, recognized as a fundamental right in Brazil, transcends the limits of individual existence, requiring a constitutional reinterpretation that reaffirms the human being as the focal point of technological and legal advancements.

Keywords: Virtual territory. Mediatization. Human dignity. Digital inheritance. Interdisciplinarity.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 10
1 FUNDAMENTOS E CONTEXTOS DA HERANÇA DIGITAL 13
1.1 Conceitos tradicionais do Direito das Sucessões 13
1.2 Evolução da internet até o surgimento da herança digital, conteúdo e controvérsias 17
1.3 Território simbólico, virtual e o surgimento do ambiente digital 20
1.3.1 Território digital como espaço de relação de poder 22
1.4 Cibercultura e Midiatização 24
1.5 Poder da tecnologia e a valorização dos dados digitais 29
1.6 Valorização dos bens digitais 30
2 A DIGNIDADE HUMANA, BENS EXISTENCIAIS E A EVOLUÇÃO DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 34
2.1 A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais 34
2.2 A dignidade humana e o princípio da afetividade nas decisões do STF 43
2.3 A evolução histórica do Código Civil brasileiro 45
2.4 As mudanças tecnológicas e os bens existenciais 48
3 METODOLOGIA 52
3.1 Seleção de obras e fontes documentais 54
4 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E INTERNACIONAL SOBRE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DE *LEADING CASES* 56
4.1 Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) 56
4.2 Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) 57
4.3 O Regulamento Europeu e a análise comparativa com a LGPD 60
4.4 Proteção de dados como um direito fundamental (EC 115/2022) 61
4.5 Uso da Inteligência Artificial no Brasil (PL 2.338/2023) 61
4.6 Vácuo normativo: debates legislativos sobre herança digital 63
4.7 Análise de *leading cases* sobre Herança Digital 64
4.8 Considerações analíticas sobre a Herança Digital: desafios e perspectivas 69
5 A HERANÇA DIGITAL E A (IN)TRANSMISSIBILIDADE DOS BENS EXISTENCIAIS 71

5.1 Testamentos digitais e outras diretivas antecipadas para a manifestação da vontade do usuário de internet 72
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 76
REFERÊNCIAS 81

INTRODUÇÃO

A herança digital é um tema recente nas discussões acadêmicas, emergindo da interseção entre direito, comunicação e território. Seu espaço de ocorrência é a *web 2.0*, um ambiente onde as relações sociais são mediadas pela internet e transformadas pela cibercultura e midiatização. O avanço tecnológico e a crescente digitalização da vida cotidiana resultaram na criação de ativos digitais econômicos e existenciais, que podem ser objeto de sucessão testamentária ou legítima, distinguindo-se, assim, a sucessão ordinária da testamentária. No entanto, a regulamentação jurídica desses bens ainda é incipiente, especialmente no Brasil, o que torna a temática relevante para o campo jurídico e social.

Esta pesquisa delimita-se ao contexto brasileiro contemporâneo, abrangendo o período desde a implementação da *web* 2.0 até o ano de 2025. Durante esse intervalo, os dados digitais passaram a compor um patrimônio significativo, tanto em termos financeiros quanto afetivos, e sua gestão pós-morte tornou-se uma questão de debate, especialmente à luz da proteção de dados e da privacidade do titular da herança. Sob a perspectiva da dignidade humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, o objetivo geral deste estudo é investigar a viabilidade da transmissão dos bens existenciais na herança digital, assegurando simultaneamente a proteção de dados e a privacidade do falecido.

Para cumprir essa tarefa, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos: (i) demonstrar a existência do ambiente digital como integrante do meio ambiente, enfatizando sua territorialidade simbólica e suas dinâmicas de poder; (ii) descrever as categorias de bens jurídicos passíveis de transmissão sucessória no Brasil e seus desafios frente ao universo digital; e (iii) apresentar medidas protetivas que os usuários de internet podem adotar para garantir o gerenciamento consciente e racional de seus ativos digitais.

O tema proposto para esta pesquisa está inserido na seguinte linha de pesquisa do Mestrado Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território da Univale: “Território, Migrações e Cultura”. A pesquisa adota uma abordagem interdisciplinar entre Direito, Comunicação e Estudos Territoriais, explorando as complexidades do ambiente digital (Fiorillo, 2015) e a natureza econômica e afetiva dos bens digitais. O estudo busca

compreender como os ativos digitais, que atravessam as fronteiras físicas tradicionais, se configuram como novas formas de patrimônio dentro do território virtual.

A questão central deste estudo é: é possível transmitir bens existenciais na herança digital garantindo a privacidade e a proteção de dados do titular? Parte-se da hipótese de que essa transmissão pode ser viabilizada, desde que haja regulamentação adequada e salvaguardas que respeitem os direitos fundamentais envolvidos.

A abordagem metodológica adotada é qualitativa e jurídico-dogmática, fundamentada na análise de legislações nacionais e internacionais, bem como *leading cases*[1] que vêm influenciando os debates sobre o tema. Além do arcabouço normativo brasileiro, representado pelo Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), a pesquisa dialoga com normativas estrangeiras, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, permitindo uma análise comparativa sobre a forma como diferentes países tratam a questão da sucessão digital.

A relevância desta pesquisa manifesta-se em três dimensões: científica, jurídica e social. Do ponto de vista científico, o estudo contribui para um debate inovador e interdisciplinar, ao explorar a interconexão entre território, comunicação e direito no contexto da era digital. No campo jurídico, a pesquisa busca preencher lacunas normativas na legislação brasileira, contribuindo para o desenvolvimento de diretrizes que resguardem tanto o direito à herança quanto o direito à privacidade. Socialmente, o trabalho visa conscientizar os usuários de internet sobre a necessidade de planejamento sucessório digital, apresentando estratégias que garantam a preservação de seus bens digitais e a proteção de sua memória.

A dissertação está estruturada em cinco capítulos. O Capítulo 1, intitulado “Fundamentos e contextos da herança digital”, apresenta os conceitos fundamentais do direito sucessório e sua evolução diante do avanço da internet, explorando o território virtual como um espaço de relações sociais e de poder.

O Capítulo 2, “Dignidade humana, bens existenciais e a evolução do Código Civil brasileiro”, discute os direitos fundamentais, o princípio da afetividade e os impactos das novas tecnologias na definição dos bens existenciais.

[1] *Leading cases* são decisões judiciais paradigmáticas que estabelecem precedentes e influenciam a interpretação do direito em determinadas áreas.

O Capítulo 3, Metodologia, detalha os marcos normativos brasileiros e internacionais sobre privacidade e proteção de dados, incluindo o vácuo normativo em relação à herança digital e as discussões legislativas em curso.

O Capítulo 4 analisa a legislação e os *leading cases* relacionados à privacidade e à proteção de dados, abordando os principais marcos normativos nacionais e internacionais, bem como o atual vácuo legislativo no que diz respeito à herança digital e os projetos de lei em tramitação sobre o tema.

Em seguida, o Capítulo 5, intitulado “Herança digital e a (in)transmissibilidade dos bens existenciais”, aprofunda os desafios jurídicos da sucessão digital, com foco em instrumentos como testamentos digitais, diretivas antecipadas de vontade e nas implicações do uso de inteligência artificial nesse contexto.

Dessa forma, esta pesquisa visa contribuir para um melhor entendimento sobre a transmissão sucessória de bens digitais no Brasil, promovendo reflexões que possam orientar futuras regulamentações e garantir que a herança digital respeite a dignidade humana e o direito à privacidade.

1 FUNDAMENTOS E CONTEXTOS DA HERANÇA DIGITAL

1.1 Conceitos tradicionais do Direito das Sucessões

Para compreender os conceitos e desdobramentos da herança digital, é necessário, de início, analisar alguns conceitos tradicionais do Direito das Sucessões, a fim de verificar as definições clássicas do Direito Civil e a possibilidade de sua aplicação nas relações mediadas pela internet no território virtual. Para isso, foram adotados como base conceitual autores como Leite (2003), Pereira (2018), Zampier (2021), Almeida (2019) e Pinheiro (2021).

O Direito das Sucessões acampa todo o complexo destino da condição humana, pois o escoamento natural do tempo conduz para a morte, marcando, paradoxalmente, o início da vida das sucessões. Por se tratar de fato jurídico *stricto sensu* ordinário, a morte traz impactos relevantes no mundo jurídico, marcando o fim da personalidade jurídica, com o fim da pessoa natural, real ou de forma presumida, a teor do disposto no art. 6º do Código Civil brasileiro (Brasil, 2002), autorizando a abertura da sucessão definitiva.

No Direito das Sucessões, sucessão (do latim *sucedere*) refere-se à transferência de bens e direitos após a morte, representando continuidade na pessoa dos herdeiros (Leite, 2003). A herança, em sentido geral, inclui toda a universalidade de bens e direitos deixados pelo falecido. Em sentido estrito, refere-se à parcela do todo a que cada herdeiro tem direito (Pereira, 2018).

Segundo Gonçalves (2020), a sucessão legítima ocorre quando a herança é transferida aos familiares da pessoa falecida, seja porque ele não deixou testamento, seja porque o testamento foi considerado ineficaz ou caduco. Como o autor da herança tem o direito de dispor de seu patrimônio e alterar a ordem de vocação hereditária prevista na lei, desde que respeite os direitos dos herdeiros necessários, a ausência de testamento pressupõe sua concordância com a ordem legal de sucessão. Por esse motivo, afirma-se que a sucessão legítima reflete a vontade presumida da pessoa falecida e tem caráter supletivo.

Já a sucessão testamentária decorre de uma manifestação expressa da última vontade do falecido, formalizada por meio de testamento ou codicilo[2]. Nesse caso, a vontade do testador, a quem a lei assegura a liberdade de testar — limitada apenas pelos direitos dos herdeiros necessários —, constitui a causa necessária e suficiente da sucessão. Essa modalidade permite a instituição de herdeiros e legatários, sendo os primeiros sucessores a título universal e os segundos, sucessores a título particular.

Embora o ordenamento jurídico não admita pactos sucessórios, ou seja, acordos que tenham por objeto a herança de pessoa viva (Art. 426 do Código Civil), considera-se válida a partilha em vida, desde que realizada sob a forma de doação do ascendente aos descendentes, conforme previsto no Art. 2.018 do mesmo Código.

A herança digital abrange o acervo digital criado pelo falecido e armazenado na *web*[3], incluindo e-mails e conteúdo de redes sociais. No Brasil, embora não haja regulamentação específica, o Código Civil transfere todos os conteúdos digitais do falecido aos herdeiros pela sucessão legítima ou testamentária (Pereira, 2018). Entende-se por bens digitais, segundo Zampier (2021), os bens incorpóreos que prestam utilidade aos titulares na internet, sejam ou não de valor econômico.

O direito digital, conforme Pinheiro (2021), rege as novas relações e comportamentos dos indivíduos no meio digital, envolvendo dados eletrônicos que consubstanciam obrigações e autoria. Esses princípios, leis e normas devem atender ao novo cenário de interação social não presencial e em tempo real. Zampier (2021) também destaca termos como "*digital assets*" (ativos digitais) e "*digital property"* (propriedade digital), amplamente utilizados nos Estados Unidos para descrever esse patrimônio.

Almeida (2019) ressalta que, ao longo da vida, as pessoas deixam armazenados diversos bens digitais, seja em computadores, *smartphones* ou serviços na nuvem[4]. Esses dados compõem um acervo significativo no mundo digital. Há

[2] Escrito particular, de última vontade, redigido de próprio punho, pelo qual alguém estabelece disposições sobre seu enterro, dá esmolas e lega móveis, roupas ou joias de seu uso particular e não muito valiosas e nomeia ou substitui um testamenteiro.

[3] *World Wide Web* designa um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet.

[4] Na linguagem da internet, "nuvem" refere-se a um repositório virtual onde dados e serviços são armazenados e acessados remotamente pela internet. Isso permite que os usuários salvem, acessem e compartilhem informações e aplicativos de qualquer lugar, sem a necessidade de armazenamento físico em seus próprios dispositivos.

divergências na literatura quanto a essa modalidade de transmissão sucessória ou hereditária, segundo Pontes de Miranda (2012) e Gomes (2008), Ascensão (2000) e Hironaka e Pereira (2007).

Pontes de Miranda (2012) e Gomes (2008) indicam que nem todas as relações jurídicas ingressam na herança. Transmissíveis são, em geral, relações jurídico-patrimoniais, exceto usufruto, uso, habitação, renda vitalícia, mandato, empreitada, relação de emprego e obrigação de prestar alimentos. Ascensão (2000) justifica a tutela jurídica da sucessão *causa mortis* na exigência de continuidade das relações jurídicas

> uma vez que a morte, por tratar-se de fenômeno definitivo e irreversível é causa de descontinuidade da vida social, especialmente no que toca às relações jurídico-patrimoniais, sendo o Direito das Sucessões o responsável por dar continuidade possível ao descontínuo gerado pelo falecimento, de modo a afastar o prejuízo de terceiros com quem o *de cujus* mantinha laços econômicos (Ascensão, 2000, p. 11).

Nesse mesmo sentido é o entendimento de Pontes de Miranda (2012, p. 54) ao afirmar que “a sucessão a causa de morte nada tem a ver com a personalidade do morto. Herdeiros sucedem nos bens, não na pessoa do decujo”. De acordo com o mesmo autor, a herança é formada pelo patrimônio do falecido, sendo esse considerado como o conjunto de direitos dotados de valor econômico, de tal sorte que “o que não é patrimonial não se transmite hereditariamente” (Pontes de Miranda, 2012, p. 227).

Todavia, parte da doutrina contemporânea diverge em relação à justificativa e fundamento do Direito das Sucessões. Em direção contrária, dentre outros expoentes do tema, destacam-se Hironaka e Pereira (2007, p. 5), ao afirmar “além da proteção da continuidade das relações patrimoniais, a tutela jurídica sucessória reside, primordialmente, na necessidade de proteção da coesão e perpetuidade familiar”, sendo possível visualizar uma proteção também extrapatrimonial atribuída ao direito sucessório, posição adotada pela doutrina nacional majoritária.

Quanto à sua natureza jurídica, a Constituição Federal (CF), em seu Art. 5º, inciso XXX, reza que a herança é um direito garantido, o que não era previsto, expressamente, nas constituições brasileiras anteriores. Para Gomes (2008),

> a herança deve ser conceituada como o patrimônio do defunto e que, portanto, não se confunde com o acervo hereditário, na medida em que este

> é constituído apenas pela massa dos bens deixados pelo falecido, ao passo que aquela é formada não apenas por ativos, mas sim por um complexo de relações jurídicas, ativas e passivas, considerada, assim, como uma universalidade de direito (Gomes, 2008, p. 7).

O mesmo autor afirma que o direito de sucessão possui limitações. Embora o herdeiro assuma a posição jurídico-econômica do falecido, nem todos os direitos que este possuía ou poderia possuir são automaticamente transmitidos. De modo geral, apenas as relações jurídico-patrimoniais são passíveis de sucessão, tanto em seus aspectos ativos quanto passivos.

No direito brasileiro, os bens objetos de transmissão sucessória ou hereditária são aqueles de propriedade do autor da herança, alcançando os bens e direitos, sendo a propriedade prevista como direito fundamental no *caput* do art. 5º da CF/88, que discorre sobre um conceito bem mais amplo do que a classificação encontrada no direito privado tradicional. A noção de propriedade compreenderia, segundo Zampier (2021),

> a propriedade pública, a privada, a empresarial (aí incluídas as cotas e ações de sociedades empresárias, bem como os fundos de comércio), a intelectual (englobando o direito do autor, de marcas, patentes, propriedade industrial), os bens móveis e imóveis, dentre outras que o tempo vier a descortinar (Zampier, 2021, p. 77).

O vocábulo “propriedades” se apresentaria então, como mais adequado a esta pluralidade de manifestações. Nesse sentido, Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias (2012, p. 269) afirmam que “este conceito plural dos direitos de propriedades foi assimilado por Stefano Rodotà ao denominá-lo ‘*il terribile diritto’*[5], face à sua aptidão camaleônica de se transfigurar e adaptar às novas situações”.

Nessa perspectiva conceitual de propriedade atual, em busca de renovadas formas dinâmicas, Zampier (2021) ressalta que os bens digitais são a mais pura manifestação da existência de plúrimas propriedades. Segundo ele, bens digitais são “bens incorpóreos, os quais são progressivamente inseridos na internet por um usuário, consistindo em informações de caráter pessoal que lhe trazem alguma utilidade, tenham ou não conteúdo econômico” (Zampier, 2021, p. 78). O autor ressalta que quando a informação inserida pelo usuário for capaz de gerar repercussões econômicas imediatas, há que se entender que ela será um bem tecnodigital

[5] Em tradução literal, terrível direito.

patrimonial, o que torna cada usuário da internet titular de uma universalidade de ativos digitais, de acordo com o conceito de propriedade imaterial ou incorpórea.

Nesse mesmo caminho conceitual podem ser agregadas as ideias de Martins-Costa (2008, p. 645), para quem “Não podemos confinar a ideia de coisa àquilo que se pode, materialmente, tocar com a mão, pois o mundo real abrange, sem sombra de dúvidas, o que é virtual”. Nesse contexto estão inseridos os bens existenciais que compõem os direitos da personalidade e, com as mudanças e avanços tecnológicos trazem consigo os desafios que, segundo Rodotà (2008), emergem de um profundo vínculo entre liberdade, dignidade e privacidade na contemporaneidade.

Desse modo, ao revisitar os fundamentos tradicionais do Direito das Sucessões, estabeleceu-se um ponto de partida sólido para a compreensão da herança digital. Embora esses conceitos tenham sido concebidos em um contexto predominantemente analógico, eles são essenciais para compreender de que forma os bens e direitos do falecido podem ser transmitidos na era tecnológica. Na próxima seção, será abordada a evolução da internet até o surgimento da herança digital, ampliando o debate sobre o que se entende por patrimônio transmissível quando os bens e direitos se projetam no espaço virtual.

1.2 Evolução da internet até o surgimento da herança digital, conteúdo e controvérsias

A palavra virtual teria sua origem latina em *virtualis* (Lévy, 1999, p. 15), que por sua vez derivaria de *virtus*, significando força, potência, que se contrapõe ao atual e não ao real. Isso não implica, segundo Zampier (2021), em desrealização, mas numa mutação da identidade, deslocando-se o objeto a ser considerado a outro plano. Quanto ao elemento espaço-temporal, a virtualização significaria “não estar presente” Zampier (2021, p. 18).

A migração para o ambiente virtual das coisas que antes só existiam fisicamente passa essencialmente pela digitalização, que transforma qualquer informação em códigos numéricos. Para Levy (1999),

> Digitalizar uma informação consiste em traduzi-la em números. Quase todas as informações podem ser codificadas desta forma. Por exemplo, se fizermos com que um número corresponda a cada letra do alfabeto, qualquer texto pode ser transformado em uma série de números (Levy, 1999, p. 50).

Desse modo, segundo Zampier (2021), o mundo virtual é um grande conjunto de códigos digitais. Ao digitalizar uma informação (seja ela uma fotografia, uma música, um livro, uma aula, um documento etc.), haverá uma transmutação em códigos numéricos daquilo que estaria, em princípio, no mundo tangível, com a possibilidade de tratamento da informação, por meio de sua modificação, armazenamento, transferência, pesquisa, com muito maior velocidade. Para transportar os arquivos digitalizados, surgem as mídias, que Levy (1999) define como suportes ou veículos da mensagem. Nesse sentido, a mídia impressa, o rádio, a televisão, o cinema ou a internet, são consideradas mídias.

O início da grande rede mundial de computadores, versão apresentada por (Marques e Martins, 2006),

> está vinculada à estratégia militar americana, em meio ao grande conflito polarizador vivido na segunda metade do século passado. Durante a Guerra-fria, os Estados Unidos da América lançaram no ano de 1958 um audacioso projeto no campo da defesa, denominado de DefenceAdvancedResearchProjectsAgency (DARPA). Novas tecnologias deveriam ser desenvolvidas a fim de ampliar a proteção dos Estados Unidos, principalmente, do inimigo socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (Marques e Martins, 2006, p. 56).

Em 1969, a DARPA apresentou uma rede de comunicação dedicada às organizações ligadas a investigações científicas na área de Defesa. Esta rede foi denominada de AdvancedResearchProjectsAgency Network (ARPA Net). A nova rede, formada por vários servidores foi planejada para que, se houvesse um ataque ou mau funcionamento de um destes, ela não parasse de funcionar. A ARPANet, segundo Marques e Martins (2006, p. 56), “passou a ser usada, aos poucos, por universidades e outras grandes organizações, recebendo na década de 1980, a denominação de internet”. Segundo Zampier (2021),

> nos anos de 1980, surge a necessidade de se estabelecer uma única linguagem para o intercâmbio de informações na rede, vindo então a ser construído o conceito de protocolo. Nessa época, já era possível identificar várias redes pelas quais circulavam conteúdos de interesses diversos (militar, universitário, empresarial, entre outros). Porém, não havia interconexão entre elas. Ao final desta década, precisamente no ano de 1989 o projeto ARPANet deixa de existir (Zampier, 2021, p. 26).

Ainda segundo o autor, a criação da chamada *World Wide Web* (www) ocorreu em 1991, pela equipe comandada por Tim Berners-Lee e Robert Cailliau, com a

intenção inicial de compartilhamento de documentos científicos entre estudiosos de todo o mundo. Por meio da utilização de um *modem*, qualquer pessoa poderia se conectar à rede agora denominada de Internet, que advém da terminação inglesa *inter-net-work,* que significaria "entre redes".

É precisamente no âmbito desta chamada *web* 2.0[6] que, segundo Costa (2011), os Conteúdos Gerados por Usuários (CGU) se destacam por características que os diferenciam daqueles produzidos por fornecedores tradicionais. Essas distinções, segundo ele, ocorrem em três aspectos principais: (a) os conteúdos criados por usuários estão geralmente vinculados à sua identidade pessoal, sem passar por uma verificação prévia que garanta qualidade e credibilidade, enquanto os fornecedores tradicionais implementam um controle rigoroso sobre o material que publicam; (b) a frequência com que os usuários inserem novos conteúdos na rede é variável e depende de sua vontade e disponibilidade, ao passo que os fornecedores tradicionais seguem um cronograma regular para manter a audiência; e (c) na maioria dos casos, os conteúdos gerados pelos usuários não possuem intenção comercial, ao contrário do que ocorre com os fornecedores convencionais, que, geralmente, são empresas que operam dentro de uma lógica de atividade econômica.

Com o avanço da internet, o cidadão comum passou a ter acesso direto ao núcleo do poder midiático: a possibilidade de emissão de conteúdos. Dessa forma, qualquer indivíduo pode atuar como um *broadcaster*[7] em seu próprio nome, o que levou ao fenômeno descrito por Castells (2009, p. 24) como "autocomunicação de massas" (*mass self-communication*). Na comunicação digital, os conteúdos são predominantemente criados e divulgados pelos *produsers*[8], que também selecionam

---

[6] Termo utilizado para descrever a segunda geração da *World Wide Web* --tendência que reforça o conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. A idéia é que o ambiente on-line se torne mais dinâmico e que os usuários colaborem para a organização de conteúdo. Fonte: Caderno TEC da Folha de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u20173.shtml#:~:text=O%20termo%20Web%202.0%20%C3%A9,para%20a%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20conte%C3%BAdo. Acesso em: 20 de fev. 2025.

[7] O termo refere-se a uma empresa, pessoa ou organização responsável pela transmissão de conteúdo para um público amplo, especialmente em rádio, televisão ou plataformas digitais. Tradicionalmente, um *broadcaster* se encarrega de difundir programas ao vivo ou gravados por meio de ondas de rádio, televisão ou, mais recentemente, pela internet (*streaming*).

[8] Termo derivado da junção das palavras "*producers*" (produtores) e "*users*" (usuários), cunhado por Axel Bruns (2008) para descrever os indivíduos que, na era digital, desempenham simultaneamente os papéis de consumidores e criadores de conteúdo. Diferente do modelo tradicional de mídia, em que há uma distinção clara entre produtores e receptores, os *produsers* colaboram ativamente na construção e disseminação de conteúdos em plataformas digitais, como redes sociais, blogs, fóruns e wikis, participando de um processo interativo e coletivo de produção de informação.

seus destinatários, possibilitando a disseminação rápida e fácil das informações para um público amplo, seguindo uma dinâmica de muitos para muitos. Assim, a internet consolidou uma rede de comunicação horizontal, estruturada com base na iniciativa, nos interesses e nas perspectivas de cidadãos anônimos (Figueiras, 2012).

Segundo Zampier (2021), os serviços *online* passaram a alimentar cada vez mais esse cenário, englobando a disponibilização de espaço para guardar e compartilhar vídeos, como o *Youtube, Vevo, Myspace*, de textos (o *Wordpress* e *Blogger*), de fotos (o *Flickr*, *Picasa* e o *Instagram*), para os dados de caráter coletivo e informações (o *Wikipédia*), para alojamento de ficheiros que podem ser no futuro, descarregados por terceiros (o *Mediafire* ou *Rapidfire*) e os serviços denominados de redes sociais, para partilhar textos, fotos, vídeos e informações gerais de caráter pessoal (o extinto *Orkut*, o *Twitter*, o *Linkedin* e o líder em número de perfis criados, *Facebook*).

1.3 Território simbólico, virtual e o surgimento do ambiente digital

Para entender territórios simbólicos carregados de bens com valor econômico e afetivo, recorre-se à teoria da geografia humanística ou cultural, especialmente ao trabalho de Rogério Haesbaert (2021) sobre ontologia pluriversal dos territórios. Haesbaert explora a multiplicidade de territorialidades e como elas se manifestam em diferentes contextos, oferecendo uma base teórica para compreender os territórios virtuais.

O conceito de território simbólico é ampliado pela noção de território virtual, onde a comunicação rápida e o impacto das mídias sociais revelam uma sociedade midiatizada e marcada pela cibercultura (McLuhan, 2012). Nesse contexto, o território virtual se torna um espaço de poder simbólico, onde os bens digitais são criados, compartilhados e armazenados, adquirindo valor econômico e afetivo.

Thompson (1998) discute o território midiático e os tipos de poder, incluindo o poder simbólico, que surge da produção, transmissão e recepção de formas simbólicas. Ele argumenta que os meios de comunicação têm uma dimensão simbólica irredutível, relacionada à produção, armazenamento e circulação de materiais significativos para os indivíduos que os produzem e recebem. Esse poder

simbólico é fundamental para a vida social, em igualdade com a atividade produtiva e a coordenação dos indivíduos.

A herança digital, portanto, deve ser entendida dentro dessa estrutura de territórios simbólicos e virtuais, onde os bens digitais carregam significados profundos e relações de poder. A regulamentação da herança digital deve considerar esses aspectos, garantindo que os direitos da personalidade e a dignidade humana sejam protegidos no ambiente digital.

Segundo Fiorillo (2015), a ordem constitucional brasileira, por coordenar-se pelo valor da dignidade humana, busca defender a qualidade de vida. O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é elemento importante para obtenção de padrões de vida digna e saudável, no que autoriza a superação da oposição entre objetivos econômicos e estratégias de conservação da natureza, estimulando a busca de padrões sustentáveis de desenvolvimento.

Questiona-se, assim, a posição do meio ambiente cultural na tutela jurídica do fenômeno que no século XXI constitui a sociedade da informação. É conhecido que a evolução das tecnologias da informação propiciou mudanças reveladoras de novo processo civilizatório que, com o advento da internet, criou espaço de troca e de formação de relações sociais: o espaço digital. As redes virtuais são marcadas pelo caráter difuso e introduzem na sociedade uma temporalidade aberta, que entende o momento presente como conectado com o tempo das presentes e futuras gerações. Nesse sentido é que pode ser analisada a dimensão funcional da comunicação na contemporaneidade, demonstrando como os usos da internet apresentam um dos campos de investigação mais importantes do direito brasileiro na atualidade (Fiorillo, 2015).

É nesse território simbólico que os bens digitais, revestidos de valor econômico e sentimental, circulam e podem ser transmitidos, revelando a necessidade de uma abordagem jurídica específica. À medida que as relações humanas e o acúmulo de ativos migram para o ambiente virtual, torna-se essencial reconhecer que o território digital, mais do que um simples espaço de interação, também se constitui em um cenário de formação e transferência de patrimônios incorpóreos.

Sob essa ótica, a noção de território digital pode ser analisada à luz da Filosofia das Formas Simbólicas de Ernst Cassirer (2001), que compreende a realidade como mediada por sistemas simbólicos que estruturam nossa experiência do mundo. Assim

como a linguagem, o mito e a arte, o ambiente digital também se configura como um espaço de significação, no qual se processam relações sociais e a transmissão de bens, agora na forma de ativos digitais. Essa perspectiva amplia o entendimento da herança digital não apenas como um fenômeno jurídico, mas também como uma questão cultural e epistemológica, exigindo um arcabouço normativo capaz de lidar com a complexidade desse novo cenário.

1.3.1 Território digital como espaço de relação de poder

Han (2022) aborda como a mobilidade constante e o uso de dispositivos digitais impactam a formação da identidade, despojando a realidade de sua presença física e perceptível. Ele argumenta que a necessidade de mobilidade constante dificulta a identificação com coisas e lugares, influenciando a formação da identidade. Com a prevalência dos *smartphones*, a percepção da realidade é mediada pela tela, transformando a interação física em uma experiência digitalizada.

Han (2018) sugere que essa transformação altera a maneira como os indivíduos interagem com o mundo e formam suas identidades. A janela digital dilui a realidade em informações registradas pela tela, afastando os indivíduos da interação direta com o ambiente físico. Essa mudança tem implicações profundas para a formação da identidade e para a maneira como os indivíduos percebem e valorizam seus bens digitais.

No contexto da formação do acervo que constituirá a herança digital, a noção de território como espaço de relação de poder é essencial para entender como os bens digitais são valorizados e transmitidos. O poder simbólico dos bens digitais, mediado pela tecnologia, influencia a maneira como os indivíduos percebem e interagem com seu patrimônio digital. A regulamentação da herança digital deve levar em conta essas dinâmicas, garantindo que os direitos da personalidade e a dignidade humana sejam respeitados no ambiente digital.

Carissa Véliz (2021) explora a relação entre privacidade e poder, ajudando a entender como as instituições acumulam, exercem e transformam poder na era digital. Ela argumenta que explorar essa relação pode fornecer ferramentas para resistir à dominação gerada por violações ao direito à privacidade. A privacidade, segundo a

autora, não é apenas um direito individual, mas também um direito coletivo e político, influenciando a sociedade como um todo.

Stefano Rodotà (2008) enfatiza que a proteção de dados é o direito fundamental mais importante na era tecnológica. O autor, inclusive, argumenta que a proteção de dados é uma expressão de liberdade e dignidade pessoais, incompatível com a vigilância constante. Ele alerta que a vigilância por vídeo e tecnologias biométricas transformam os indivíduos em “pessoas na rede”, permanentemente conectadas e monitoradas, modificando a autonomia dos indivíduos.

De forma muito sutil, as grandes detentoras de tecnologias começaram a obter dados dos usuários. Utilizando algoritmos sofisticados, essas empresas alimentam as mesmas ferramentas para induzir os usuários a consumirem mais serviços. Os termos de uso, geralmente longos e complexos, raramente são lidos pelos usuários. Esses termos são modalidades de contratos por adesão onde o usuário só pode utilizar o serviço se concordar com as normas impostas. A não aceitação resulta na não prestação do serviço.

Na esfera jurídica, o consumidor/usuário é considerado a parte hipossuficiente na relação contratual. Isso torna questionáveis e até anuláveis as cláusulas abusivas presentes nos contratos de adesão das grandes empresas de tecnologia, já que podem lesar o usuário consumidor. Foucault (1977) ampliou essa ideia, afirmando que o poder produz conhecimento tanto quanto o conhecimento produz poder. Essa relação entre poder e conhecimento é evidente no uso das tecnologias, onde ferramentas e aplicativos coletam dados pessoais dos usuários, formando vastos bancos de dados que são a chave para acessar a privacidade dos indivíduos.

Ao fazer uma analogia, pode-se compreender o que está acontecendo. Provavelmente, uma pessoa não distribui cópias da chave de sua casa para conhecidos e desconhecidos. No entanto, ao fornecer dados completos em cadastros *online*, é como se estivessem distribuindo cópias de sua chave pessoal e de sua privacidade para estranhos. Quando usuários projetam fotos *online* de seus lares, família, amigos e eventos, estão alimentando ainda mais os dados armazenados, que se transformam em novos atrativos para os próprios usuários. Assim, a sutil quebra da privacidade transforma o usuário em um alvo a ser conquistado pelo poder da tecnologia.

Esse poder é sedutor e oferece ao usuário exatamente o que ele deseja, desde preferências em roupas e músicas até novas conquistas que podem ser obtidas em troca de mais informações pessoais. Para muitos, é quase impossível resistir à influência da tecnologia sobre suas vidas e gostos pessoais. A tecnologia tem a capacidade de prever preferências e movimentos dos usuários, influenciando e moldando comportamentos. Carissa Véliz (2021, p. 91) observa que: “A única coisa mais valiosa do que o dinheiro é o poder”. Ela acrescenta que explorar a relação entre privacidade e poder ajuda a entender como instituições acumulam, exercem e transformam poder na era digital, proporcionando ferramentas para resistir à dominação gerada por violações à privacidade.

O poder da tecnologia sobre a vida dos usuários vai além de prever gostos e movimentos; ele influencia diretamente comportamentos e desejos, muitas vezes contrariando os próprios interesses dos usuários. A percepção desse poder é sutil, mas evidente, mostrando que a tecnologia, e não o usuário, está no papel de protagonista. Esse poder transforma mentalidades e sensibilidades, criando desejos que moldam o comportamento humano em favor das grandes empresas de tecnologia.

1.4 Cibercultura e Midiatização

O termo “*web* 2.0” foi cunhado por Tim O’Reilly em 2003 e popularizado pela O’Reilly Media em 2004. Com sua implantação, a sociedade tornou-se marcada pela cibercultura e midiatização. A “Era do virtual”, de Baudrillard (2002); “Sociedade midiatizada”, de Fausto Neto (2007); “Hipermodernidade”, de Lipovetsky (2004); e “Sociedade em rede”, de Castells (2019), são apenas algumas das expressões utilizadas para denominar o atual momento social, que guardam em comum a influência das novas tecnologias da comunicação e da informação. Neste estudo, será adotada a expressão “sociedade da informação”, de Zampier (2021), por já ter sido cunhada em outros estudos sobre herança digital.

Uma forma de compreendermos como a midiatização influencia o comportamento das pessoas pode ser encontrada nas ideias de Levy (1999) e Zampier (2021). Lévy, por exemplo, descreve a cibercultura como um novo tipo de universal sem totalidade, implicando todos os seres humanos no ciberespaço. O autor

adverte que o ciberespaço possibilita que leis relacionadas à informação e comunicação, como censura e direitos autorais, sejam facilmente contornadas. Nesse sentido, essa característica do ciberespaço apresenta desafios para a regulamentação da herança digital, exigindo uma abordagem que considere as complexidades das interações digitais e a proteção dos direitos fundamentais.

Sob a influência das tecnologias da comunicação e da informação, emerge a cibercultura, conceito cunhado por Lévy (1999) para descrever a imersão coletiva no ciberespaço – um ambiente de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e suas memórias. Esse ciberespaço possibilita inúmeros modos de interação, consolidando-se como o principal canal de comunicação e suporte de memória da humanidade. Trata-se de um universo em constante expansão, um verdadeiro labirinto por onde circulam informação e conhecimento, sem um significado fixo ou uma temática central.

Manuel Castells (2013) também contribui para a compreensão da cibercultura e da midiatização, enfatizando o papel das redes sociais e da comunicação digital na formação das identidades e nas interações sociais. O autor argumenta que a sociedade em rede se caracteriza pela interconexão constante e pela troca de informações em tempo real, exercendo uma influência profunda sobre os comportamentos e hábitos das pessoas.

Segundo Zampier (2021), essas transformações impactam diretamente a vida social, política e cultural dos povos. Os hábitos, as formas de expressão do pensamento, de entretenimento e de prazer são modificados pela digitalização e pela velocidade no compartilhamento das informações. O ser humano, imerso na cibercultura, tende à universalização, impulsionado pela interconexão entre informações, máquinas e indivíduos

Segundo Lévy (1999, p. 119), a cibercultura dá forma a um novo tipo de universal: o universal sem totalidade. “E, repetimos, trata-se ainda de um universal, acompanhado de todas as ressonâncias possíveis de serem encontradas com a filosofia das luzes, uma vez que possui uma relação profunda com a ideia de humanidade”. Assim, o ciberespaço não engendra uma cultura do universal porque de fato está em toda parte, e sim porque sua forma ou sua ideia implicam de direito o conjunto dos seres humanos.

A construção de uma nova ética da mídia e na mídia está diretamente relacionada ao processo de midiatização social, que representa uma nova forma de estar no mundo, segundo Hjarvard (2014). O autor define midiatização como o processo pelo qual a sociedade se torna progressivamente dependente da lógica da mídia, levando à redefinição de práticas sociais. Ele argumenta que a mídia ocupa um papel central na estruturação da vida cotidiana, influenciando a forma como as interações ocorrem. Nesse contexto, a midiatização transforma todos os aspectos da vida em conteúdos passíveis de mediação e armazenamento digital, o que gera desafios significativos para a regulamentação da herança digital.

Martín-Barbero (1997) também discute a midiatização, ressaltando que esse processo reorganiza a relação entre os meios de comunicação e a sociedade, redefinindo a construção da identidade e do espaço público. A mídia, ao se tornar um eixo estruturante da vida cotidiana, não apenas influencia a forma como as coisas são feitas, mas também estabelece novas formas de mediação social, alterando a percepção do tempo, do espaço e das relações interpessoais.

Sob essa perspectiva, Gomes (2017) enfatiza a importância dos meios massivos como espaços mediadores na construção do sentido de vida das pessoas. A relação do indivíduo com o mundo ocorre por meio da interação, que o ajuda a se localizar no espaço e no tempo. No que se refere ao problema da mediação, há tanto estruturas mediadoras que condicionam a recepção dos meios massivos quanto os próprios meios que, ao se tornarem mediadores, influenciam a interação das pessoas com seu meio ambiente. Relações familiares, hábitos, costumes, instituições como a escola, o grupo de amigos e a Igreja, além de mediarem a interação entre telespectador e televisão, também são modificadas e impactadas pela presença constante dos meios de comunicação na vida das pessoas.

Martín-Barbero (1997) destaca as transformações radicais em curso nas interações entre os meios de comunicação e a urbanidade, enfatizando como a experiência comunicacional coletiva reconfigura os espaços do público e do privado. Essa mediação das mídias não apenas redefine a participação política, mas também modifica as formas de vivenciá-la. Nesse sentido, Gomes (2017, p. 80) reforça essa perspectiva ao afirmar que “estar em casa já não significa ausentar-se do mundo, nem sequer da política, senão uma nova maneira de exercê-la, ou melhor de olhá-la”,

evidenciando que a comunicação mediada altera profundamente a relação entre o indivíduo, o espaço privado e a esfera pública.

Os pontos referenciais, necessários ao estabelecimento da identidade e do sentido de vida das pessoas, são fornecidos, na maioria das vezes, pela interpretação do mundo que é feita através dos meios massivos, segundo Gomes (2017, p. 82), para quem “os laços de solidariedade não mais se encontram na grande família patriarcal, nem na comunidade eclesial, muito menos nos laços afetivos da vizinhança”. Ao contrário, segundo ele, “são tecidos pelos apresentadores de televisão ou de rádio que, através de seus programas, irmanam as pessoas numa comunidade pelo ar”.

Gomes (2017) argumenta que, diante de uma crise de consciência pública, os comunicadores desempenham um papel essencial ao destacar que a comunicação é um fator determinante para o destino do público, a sobrevivência civil e a manutenção da democracia. Para cumprir esse papel, é necessário que contribuam para a distribuição do direito à palavra pública, o que possibilita a criação de novos espaços de identidade nos meios massivos. O autor ressalta ainda que, na sociedade contemporânea, o êxito ou o fracasso dos povos em afirmar e defender sua identidade está diretamente relacionado às dinâmicas e bloqueios da comunicação. No entanto, Gomes (2017) adverte que a comunicação não é um conceito unívoco, mas sim um processo repleto de sentidos contraditórios. De um lado, a comunicação midiática representa um dos pilares da modernização industrial, atuando como motor desse processo. Por outro lado, está associada a mecanismos que podem enganar, manipular e desfigurar politicamente um país, além de enfraquecer culturalmente tanto a sociedade quanto os indivíduos.

Gomes (2017) analisa algumas dinâmicas específicas das sociedades de massa, destacando, em primeiro lugar, a reorganização promovida pela indústria cultural, que redefine as entidades tradicionais e leva ao enfraquecimento das distinções entre o culto e o popular, o tradicional e o moderno, o próprio e o alheio. Segundo o autor, as novas tecnologias desempenham um papel fundamental na fragmentação do habitat cultural, resultando na dissolução do horizonte cultural comum de uma sociedade. Além disso, Gomes (2017) aponta que os meios de comunicação massivos desencadeiam o surgimento de culturas e subculturas desvinculadas da memória territorial. Enquanto as culturas letradas estão diretamente

relacionadas ao território e às línguas, as culturas baseadas em imagens e música ultrapassam esses limites, formando novas comunidades culturais. Essas culturas, nas quais os jovens estão inseridos, não possuem um suporte geográfico específico e revelam a existência de novos modos de construção e percepção da identidade.

Assim, as redes telemáticas planetárias de informação, em relação concreta com os espaços urbanos, constituem novos territórios informacionais. Esses se caracterizam como o interstício, como a interface das redes telemáticas e das redes físicas das cidades e seus espaços de lugar (Castells, 2011), como ruas, cafés, restaurantes, pontos de ônibus, metrôs, hotéis, praças etc., criando um ambiente generalizado de acesso onde qualquer pessoa pode, dentro do seu território informacional, constituído através de suas senhas de acesso, enviar e receber informações multimodais, em mobilidade.

Sintetizando, a realidade de uma nova ética da mídia e na mídia está essencialmente ligada a esse processo de midiatização social, o que significa um novo modo de ser no mundo. Muito embora exista um real não abarcado pelas câmeras, é muito difícil dar conta dele. Numa existência marginal, significa um espaço de resistência ao domínio do processo midiático. Entretanto, quem não se insere no processo corre o risco de exclusão dos grandes leitos de construção de sentido social hoje. Cada vez mais o fato, para ser reconhecido como real, deve ser publicitado, disseminado. Tudo é feito eletronicamente, inclusive o exercício pleno da cidadania, expresso através do voto[9]. A vida cotidiana é regrada e organizada pelos sistemas de informação estabelecidos por meio do desenvolvimento tecnológico (Gomes, 2017).

As reflexões acerca da cibercultura e da midiatização evidenciam como a comunicação mediada pela internet molda comportamentos e amplia a presença das pessoas em espaços virtuais. Esse constante intercâmbio de informações acelera a produção de bens digitais, que podem adquirir valores econômico e afetivo cada vez mais relevantes. No entanto, a criação e a circulação desses ativos virtuais também são permeadas por dinâmicas de poder, das quais emerge a possibilidade de coação ou influência branda sobre os usuários. No tópico seguinte, discutir-se-á como esse poder, por vezes sutil, pode se tornar coercitivo e até monopolista, afetando a autonomia do usuário e a formação e transmissão de seu patrimônio digital.

[9] Conforme o disposto no art. 14, *caput* da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

1.5 Poder da tecnologia e a valorização dos dados digitais

A compreensão desse novo momento da história exige uma análise aprofundada da sociedade da informação, especialmente à luz da evolução da internet e do advento da *web* 2.0. Esse modelo transformou a interação digital ao permitir que o usuário não apenas consuma conteúdos, mas também os produza, compartilhe opiniões, forme grupos de referência e exerça influência sobre os demais. Assim, surgem novas formas de relações interpessoais mediadas por plataformas e aplicativos digitais. Alguns estudiosos, como Tomeo (2014, p. 4), preferem denominar esse fenômeno como “a *web* social”.

De maneira sutil e progressiva, as grandes empresas detentoras de tecnologia passaram a coletar e analisar os dados dos usuários. Utilizando algoritmos sofisticados, essas empresas alimentam as próprias ferramentas para induzir os usuários a consumirem mais serviços. Os termos de uso dessas plataformas, geralmente longos e complexos, raramente são lidos integralmente pelos usuários. Esses documentos configuram contratos por adesão, nos quais o usuário só pode utilizar o serviço se concordar com as normas estabelecidas. Como ressalta Véliz (2021, p. 84), a não aceitação desses termos resulta na impossibilidade de acesso aos serviços e, nesse sentido, “o poder de prever e influenciar decorrente do uso de dados pessoais é o tipo de poder quintessencial na era digital”.

Para Véliz (2021), o poder brando da tecnologia é mais aceitável do que o poder coercitivo, pois se manifesta de forma menos violenta. A autora exemplifica essa lógica ao descrever o efeito viciante das plataformas digitais:

> É o seu dedo rolando seu *feed* de notícias, fazendo você perder tempo precioso, e lhe deixando com dor de cabeça. Mas, é claro, você não estaria preso a esse pergaminho infinito se plataformas como o *Facebook* não estivessem tentando convencê-lo de que, se você continuar a deslizar seu dedo, você vai perder alguma coisa. Quando você tenta resistir ao fascínio da tecnologia, você está lutando contra um exército de especialistas tentando captar sua atenção contra seus melhores interesses. Os cartões de fidelidade são um exemplo de poder brando (Véliz, 2021, p. 91).

A autora também afirma que “uma forma mais sutil de poder brando é através da sedução” (Véliz, 2021, p. 92). Ela argumenta que a tecnologia constantemente nos induz a fazer coisas que, de outra forma, não faríamos, desde cairmos em uma “espiral

infinita de vídeos no YouTube", até jogar "jogos sem sentido" ou "checar nossos telefones centenas de vezes por dia". Por meio dessa sedução, a era digital trouxe novas formas de estar no mundo que nem sempre contribuem para uma melhoria na qualidade de vida.

Além disso, Véliz (2021, p. 91) destaca que "a única coisa mais valiosa do que o dinheiro é o poder". A autora acrescenta que explorar a relação entre privacidade e poder ajuda a entender como instituições acumulam, exercem e transformam poder na era digital, proporcionando ferramentas para resistir à dominação gerada por violações à privacidade. Para ela, há uma inversão de papéis na era tecnológica, onde o protagonista não é mais o usuário, mas a própria tecnologia. Esta domina a vida cotidiana, moldando comportamentos e desejos, e transformando a sociedade em uma extensão de suas capacidades coercitivas e informacionais.

1.6 Valorização dos bens digitais

A titularidade dos bens digitais tem sido amplamente debatida à medida que a virtualização da vida se intensifica (Zampier, 2021). Atualmente, é comum ouvir relatos de pessoas que faleceram sem deixar qualquer instrução sobre o destino de seus perfis em redes sociais, como o Facebook. Em muitos casos, o falecido não manifestou, em vida, sua vontade quanto ao tratamento de seus dados digitais, e seus familiares, por desconhecimento ou descaso, não tomaram providências sobre esses ativos após sua morte. No entanto, o destino dos bens digitais não deveria ser ignorado pelos titulares de contas virtuais (Zampier, 2021), especialmente por dois fatores essenciais: o valor econômico e o valor sentimental.

Do ponto de vista econômico, alguns bens digitais não possuem valor financeiro significativo, como uma conta de e-mail criada e pouco utilizada ou um perfil em rede social inativo. No entanto, há também casos em que ativos digitais possuem um valor monetário expressivo. É cada vez mais comum que indivíduos invistam dinheiro real na aquisição de bens digitais, que, apesar de não possuírem existência física, podem ter grande valoração no ambiente virtual. Um exemplo disso foi registrado por Sterling (2011), que relata que, em 2011, um cidadão chinês pagou US$ 16.000 por uma espada digital que seria utilizada em um jogo virtual, mesmo antes do lançamento oficial do jogo.

Além das criptomoedas e dos itens de jogos virtuais, outros ativos digitais com valor econômico incluem programas de milhagem aérea, cujos pontos podem ser trocados por passagens aéreas, reservas de hotéis, aluguéis de veículos e até aquisições de bens físicos (Zampier, 2021). No entanto, o valor dos bens digitais não se limita ao aspecto financeiro. Muitos desses ativos, segundo a autora, são relevantes para seus titulares por seu significado emocional, abrangendo mensagens trocadas por e-mail e inbox em redes sociais, fotografias, vídeos, depoimentos e outros registros digitais. Para ela, a memória afetiva de uma pessoa está cada vez mais digitalizada, o que torna a afetividade um valor jurídico essencial para a dignidade humana no ambiente virtual.

A dimensão dessa questão pode ser ilustrada por dados levantados por Eler (2015), que, com base em uma pesquisa realizada em 2012, estimou que aproximadamente 30 milhões de contas no Facebook pertenciam a pessoas falecidas. Esse dado evidencia a necessidade de mecanismos jurídicos que estabeleçam diretrizes claras para a gestão do legado digital, garantindo que a sucessão desses bens ocorra de maneira respeitosa e juridicamente segura.

Em 2019, a Globe Newswire publicou um artigo[10] prevendo que, em 2024, o mercado de bens digitais, avaliado em 2,5 bilhões de dólares em 2017, poderia atingir 8,1 bilhões de dólares. Esse crescimento significativo denota a formação de um acervo digital cada vez mais relevante que constituirá a futura herança digital. O aumento no mercado de bens digitais demonstra uma mudança fundamental na forma como a internet é utilizada, com bens digitais englobando música, filmes, perfis de influenciadores, livros eletrônicos e jogos, entre outros.

Como visto ao longo deste capítulo, a presença crescente das pessoas nos meios digitais nem sempre ocorre de forma plenamente consciente. O acesso às plataformas virtuais, que anteriormente podia ser considerado uma escolha, passou a ser, em muitos contextos, uma exigência motivada pelo poder persuasivo da tecnologia e pela busca de engajamento e melhor classificação em redes sociais. Essa dinâmica é impulsionada pela lógica atual, em que maior visibilidade e interações positivas resultam em melhores oportunidades de monetização. Essa transição para o mercado digital reflete não apenas avanços tecnológicos, mas também

[10] Disponível em: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/01/07/1681144/0/en/Global-Digital-Asset-Management-Market-Will-Reach-USD-8-1-Billion-By-2024-Zion-Market-Research.html. Acesso em: 20 de fev. 2025.

transformações culturais e comportamentais, conforme discutido anteriormente nos fenômenos da cibercultura e da midiatização

Assim, quanto mais se utilizam os meios digitais, mais acervos são formados, registrando e armazenando mensagens, fotos e memórias, muitas vezes sem o devido consentimento de todos os envolvidos nas imagens capturadas. Considerando todas as reflexões até aqui, mas sem pretensão se antecipar qualquer conclusão, com a criação e constituição crescente de ativos digitais, é possível que, no futuro, esta seja a parcela mais significativa do patrimônio a ser transmitido aos sucessores. Isso levanta questões importantes sobre propriedade, acesso aos perfis dos proprietários falecidos, privacidade e preservação digital que precisarão ser enfrentadas à medida que a vida se projeta cada vez mais no mundo digital.

Nesse sentido, portanto, a previsão da Globe Newswire não apenas antecipa um crescimento monetário significativo no mercado de bens digitais, mas também destaca a crescente importância e complexidade da herança digital e do possível surgimento de novos direitos. Ter um senso crítico sobre o uso da tecnologia é um desafio constante para o usuário humano, que vive correndo para cumprir as jornadas diárias de trabalho e acompanhar cada novidade, seja em bens de consumo ou nas notícias com maior número de visualizações diárias, monetizando cada vez mais os ativos digitais.

Presume-se uma inversão de papéis na era tecnológica, onde o protagonista não é mais o usuário, mas a própria tecnologia, a qual é protagonista da vida cotidiana, moldando comportamentos e desejos, e transformando a sociedade em uma extensão de suas capacidades coercitivas e informacionais. Com a crescente acumulação de ativos digitais, o futuro prospecta um cenário mais complexo, exigindo novas abordagens e regulamentações para garantir que os direitos e privacidades dos usuários sejam protegidos, preservando a dignidade e autonomia na era digital.

Em síntese, este primeiro capítulo evidenciou como os conceitos tradicionais do Direito das Sucessões e o surgimento de bens incorpóreos no ambiente virtual convergem para formar o cenário inicial da herança digital. Observou-se que a evolução tecnológica, aliada às dinâmicas de cibercultura e midiatização, amplifica tanto o valor econômico quanto o sentido afetivo desses bens, exigindo reflexões mais aprofundadas sobre sua eventual transmissão. No próximo capítulo, será abordada a dignidade humana como eixo conceitual e normativo para compreender a proteção

dos bens existenciais, lançando as bases para se verificar como esse princípio constitucional influencia a formação e a tutela do acervo digital na sucessão.

2 A DIGNIDADE HUMANA, BENS EXISTENCIAIS E A EVOLUÇÃO DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

2.1 A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais

Antes de discutir os bens existenciais e sua relação com a dignidade da pessoa humana, é necessário situá-los dentro da classificação geral dos bens no Direito Civil brasileiro. O Código Civil de 2002 (Arts. 79 a 103) estabelece a distinção entre bens corpóreos e incorpóreos, sendo estes últimos aqueles que não possuem existência física, mas são reconhecidos juridicamente por seu valor imaterial.

Os bens incorpóreos incluem, por exemplo, os direitos autorais, marcas, patentes, créditos e ativos digitais, estando estes últimos no centro da discussão sobre herança digital. No âmbito sucessório, os bens incorpóreos podem ser transmitidos de acordo com sua natureza patrimonial ou existencial. Os bens patrimoniais (como moedas digitais, licenças de softwares, direitos autorais e conteúdos monetizados) possuem valor econômico e, geralmente, são passíveis de transmissão aos herdeiros. Já os bens existenciais, que incluem perfis em redes sociais, e-mails e registros pessoais armazenados digitalmente, não possuem finalidade econômica primária, mas sim um valor subjetivo ligado à identidade e à memória do falecido.

Para compreender os bens existenciais, é necessário abordar brevemente o princípio da dignidade da pessoa humana e a construção da teoria dos direitos da personalidade. Essa teoria tem suas raízes no cristianismo, no direito natural, no racionalismo e na escola histórica alemã, que desenvolveu a teoria dos direitos subjetivos (Almeida, 2019). Esses direitos são considerados preexistentes ao Estado e inerentes à condição humana, colocando o indivíduo no centro de todo o sistema jurídico. A dignidade humana, definida por Tepedino (2003-2004, p. 174) como o “princípio fundante do ordenamento”, é um fundamento essencial dos direitos da personalidade, servindo como pilar na proteção dos valores humanos.

Segundo Gagliano (2016),

> Três elementos históricos contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento dessa teoria: a) o advento do cristianismo, em que se ressalta a ideia de dignidade do homem como filho de Deus, reconhecendo a existência de um vínculo interior e superior, acima das circunstâncias políticas que determinavam em Roma os requisitos para o conceito de pessoa (*status*

> *libertatis*[11]*, status civitatis e status familiae*[12]); b) a Escola do Direito Natural, que assentou a concepção de direitos inatos ao ser humano, correspondentes à sua própria natureza, e a ela unidos de forma absoluta e preexistente ao reconhecimento estatal; c) a filosofia iluminista, que realçou a valorização do indivíduo em face do Estado (Gagliano, 2016, p. 201).

Amaral (2000) complementa, destacando que

> Além da *actio iniuriarium*[13], dispositivos da *Lex Aquilia*[14] e da *Lex Cornelia*[15] reforçavam a tutela jurídica da personalidade no direito romano, principalmente no que diz respeito à agressão física e à violação de domicílio. Reconhece-se assim que, no direito antigo, a *hybris*[16] grega e *iniuria*[17] romana constituíram o embrião do direito geral da personalidade (Amaral, 2000, p. 252).

Segundo Sanches (2024), o reconhecimento da pessoa como valor jurídico a ser protegido enfrentou históricas barreiras, uma vez que, por séculos, a proteção da propriedade foi o principal norteador das normas ocidentais, desenvolvendo-se com foco na proteção econômica. No entanto, a Constituição de Weimar, de 1919, na Alemanha, enfrentou essa questão. Conforme Doneda (2021, p. 80), "a tutela dos interesses econômicos somente é legítima enquanto ela esteja vinculada aos direitos da pessoa". Esse avanço foi um marco temporal significativo na proteção do sujeito de direito, culminando na atual proteção constitucional dos direitos da personalidade. Após o segundo pós-guerra e os traumas do nazifascismo, segundo Zampier (2021), ocorreu uma releitura da dogmática constitucional, que passou a centralizar a dignidade da pessoa humana, vinculando-a aos direitos fundamentais e ao Estado Constitucional Democrático.

A partir do século XVIII, as constituições modernas começaram a positivá-los sob a denominação de direitos fundamentais. Contudo, é equivocado pensar que esses direitos sejam imutáveis ou eternos. Esses valores são dinâmicos, sujeitos a

---

[11] Condição de cidadania romana, que determinava os direitos e deveres de um indivíduo na sociedade.
[12] Relação de um indivíduo com sua família no contexto jurídico romano, influenciando sua posição social e direitos.
[13] Ação jurídica do direito romano destinada a reparar injúrias ou ofensas pessoais, incluindo agressões físicas e danos morais.
[14] Lei romana que estabelecia princípios de responsabilidade civil, particularmente em casos de dano à propriedade ou lesão corporal.
[15] Lei romana que protegia a inviolabilidade do domicílio e punia crimes como roubo e assassinato.
[16] Conceito grego que representa atos de excesso, insolência ou abuso de poder, frequentemente associados à violação da dignidade humana.
[17] Termo do direito romano que se refere à ofensa ou dano injusto, abrangendo tanto agressões físicas quanto morais.

avanços e retrocessos, acompanhando a evolução cultural da sociedade. Como observa Bobbio (1992), é natural que o conteúdo ético dos direitos fundamentais se modifique ao longo do tempo.

Marmelstein (2009) destaca que o jurista Karel Vasak, inspirado pelo lema da Revolução Francesa, desenvolveu a “teoria das gerações dos direitos”. Nessa perspectiva: a) a primeira geração engloba os direitos civis e políticos, fundamentados na liberdade e originados nas revoluções burguesas; b) a segunda geração compreende os direitos econômicos, sociais e culturais, baseados na igualdade, surgidos com a Revolução Industrial; c) a terceira geração aborda os direitos de solidariedade, incluindo o direito ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, consolidando a fraternidade que ganhou força após a Segunda Guerra Mundial e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.

Todavia, essa teoria passou a ser criticada por doutrinadores nacionais e estrangeiros. Marmelstein (2009) ressalta que o termo “geração” pode sugerir, equivocadamente, que uma geração de direitos substitui gradualmente a anterior, o que não é verdade, já que direitos como os de liberdade não perdem sua relevância com o surgimento de outros, como os sociais. Em resposta a essas críticas, a doutrina contemporânea tem preferido o termo “dimensões” em vez de “gerações”, razão pela qual este trabalho adota essa terminologia. Nesse contexto, o jurista brasileiro Paulo Bonavides propõe a quarta dimensão dos direitos, compreendendo o direito à democracia, à informação e ao pluralismo, enquanto a quinta dimensão engloba o direito à paz universal.

Segundo Barroso (2015), o neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo contemporâneo, apresenta três características principais: a) a formação do Estado Constitucional de Direito, consolidado ao final do século XX como marco histórico; b) o pós-positivismo, marcado pela reaproximação entre o direito e a ética, além da centralidade dos direitos fundamentais, identificado como marco filosófico; e c) a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e a formulação de uma nova dogmática da interpretação constitucional, o marco teórico (Barroso, 2015).

O neoconstitucionalismo promove a constitucionalização do Direito, irradiando os valores contidos nos princípios e regras da Constituição por todo o ordenamento jurídico, inclusive no direito privado. Essa força normativa das normas constitucionais, aliada à centralidade da Constituição, garante a efetividade dos direitos fundamentais

nas relações entre particulares, configurando sua eficácia horizontal. Além disso, condiciona a interpretação das demais normas do ordenamento jurídico (Barroso, 2015).

Nesse cenário, observa-se a constitucionalização do direito privado, que, no caso brasileiro, está refletida na Constituição Federal brasileira de 1988, ao tratar de temas como o direito de propriedade, o direito das famílias e a autonomia privada em geral (Zampier, 2021). Esse processo estabelece um novo paradigma, em que o direito privado deve ser aplicado à luz dos princípios constitucionais. Ao comparar a influência da Constituição alemã sobre a brasileira, Mattietto (2017, p. 228) ressalta que, diferentemente da Lei Fundamental alemã, que consagrou um direito geral de personalidade, "a Constituição brasileira estabeleceu uma cláusula geral de proteção. Essa técnica jurídica propicia, em sistemas jurisprudenciais valorativos, conferir maleabilidade e versatilidade de aplicação a situações novas e complexas".

O arcabouço das Constituições modernas, incluindo a brasileira de 1988, "representa uma inovação em relação à concepção liberal" (Doneda, 2021, p. 97), uma vez que, na concepção liberal clássica, as restrições legais visavam limitar as ações do Estado sobre o indivíduo, garantindo a liberdade privada. No entanto, conforme argumenta Sanches (2024), o eixo constitucional evoluiu para atribuir ao Estado a responsabilidade de garantir os direitos fundamentais, inclusive impondo limites às atividades privadas que possam prejudicar terceiros. Enquanto os direitos são disposições declaratórias, as garantias fundamentais são dispositivos assecuratórios, que limitam o poder em defesa desses direitos.

A preponderância da pessoa sobre o patrimônio reflete a ideia de que o "ser" deve prevalecer sobre o "ter". Nesse sentido, Rosenvald (2005) observa que

> O mérito de qualquer Carta Constitucional compromissada com a dignidade da pessoa humana se encontra no reconhecimento da normatividade dos princípios e na essencialidade dos direitos fundamentais, permitindo-se um retorno da ética ao direito pela recepção do valor justiça, com um diálogo entre legalidade e legitimidade (Rosenvald, 2005, p. 44).

Sarlet (2006) complementa, destacando que

> A dignidade humana, para ser melhor compreendida, merece ser analisada sobre três enfoques: a partir de seu significado e conteúdo; de sua caracterização como norma jurídica principiológica e as funções que daí

> decorrem; da concepção materialmente aberta de direitos fundamentais (Sarlet, 2006, p. 114).

O constituinte originário de 1988, conforme Zampier (2021), optou por inserir a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental no art. 1º, III da Constituição Federal, conferindo-lhe um papel que vai além de uma mera declaração ética ou moral. A dignidade tornou-se um guia para a aplicação de todos os direitos fundamentais e para a organização da ordem constitucional, justificando sua supremacia entre os princípios de igual hierarquia.

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais nada mais é do que a capacidade que esses direitos possuem de se irradiar pelos diversos ramos do ordenamento jurídico, como manifestação da ordem de valores que eles representam. Ela é fruto de um dever específico de proteção que obriga que os direitos fundamentais sejam levados em conta na hora da tomada de decisões pelos agentes públicos. Como consequência da dimensão objetiva, qualquer interpretação jurídica deverá ser feita à luz dos direitos fundamentais, que se transformam no fundamento axiológico de todo o sistema normativo.

Nesse sentido o jurista Ronald Dworkin (2006) defende que os juízes façam uma leitura moral da Constituição como forma de extrair do texto constitucional o espírito ético que dele brota, já que as normas constitucionais estabelecem inúmeras diretrizes axiológicas que não podem deixar de ser seguidas (Dworkin, 2006). Essa interpretação dá à Constituição a criação de uma espécie de campo magnético ao redor das leis de modo que toda interpretação acaba sendo afetada por essa força.

A título de exemplo, Marmelstein (2009) destaca que os direitos fundamentais funcionam como uma espécie de óculos especial. Toda vez que o jurista estiver analisando uma norma jurídica - constitucional ou infraconstitucional -, deverá colocar esses óculos para conseguir captar o sentido da norma à luz dos valores constitucionais, de modo que a solução buscada seja sempre compatível com esses valores. Em razão disso, fala-se hoje em uma verdadeira constitucionalização do Direito. Segundo Sarmento (2006, p. 114), “todos os ramos do Direito, com suas normas e conceitos, devem sujeitar-se a uma verdadeira ‘filtragem’ constitucional, para que se conformem à tábua axiológica dos direitos fundamentais”. Marmelstein (2009) complementa:

> Com a ‘filtragem constitucional’, os direitos fundamentais passam a ocupar uma função estratégica de fundamentação e de legitimação do sistema normativo como um todo. Eles seriam como um filtro necessário à interpretação das demais normas jurídicas. O resultado da interpretação da lei deverá necessariamente passar por esse filtro, que depurar o conteúdo do texto legal, permitindo que apenas o que for compatível com os valores constitucionais seja aproveitado pelo operador do direito. Todos os resíduos inconstitucionais, que não passarem pelo filtro constitucional, não podem ser aplicados na solução de um caso concreto. Eis o significado da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Essa dimensão objetiva obriga que o jurista ‘vista a camisa’ dos direitos fundamentais ao aplicar o direito infraconstitucional, até porque os direitos fundamentais espelham a ideologia e os valores éticos predominantes em uma sociedade (Marmelstein, 2009, p. 331).

Tepedino (2003-2004) reforça essa ideia, afirmando que

> O desafio do jurista de hoje consiste precisamente na harmonização das fontes normativas, a partir dos valores e princípios constitucionais. O novo Código Civil deve contribuir para tal esforço hermenêutico - que em última análise significa a abertura do sistema -, não devendo o intérprete deixar-se levar por eventual sedução de nele imaginar um microclima de conceitos e liberdades patrimoniais descomprometidas com a legalidade constitucional. Portanto, o Código Civil de 2002 deve ser interpretado à luz da Constituição, seja em obediência às escolhas político-jurídicas do constituinte, seja em favor da proteção da dignidade da pessoa humana, princípio fundante do ordenamento (Tepedino, 2003-2004, p. 174).

Marmelstein (2009) comenta que essa abordagem se aplica não apenas ao Código Civil. Segundo ele,

> Embora Tepedino estivesse se referindo ao Código Civil em particular, o mesmo raciocínio se aplica a qualquer outro Código, lei ou ato normativo de modo geral. O Código Penal, o Código Tributário, as leis administrativas, as leis previdenciárias, o Código do Consumidor, as leis processuais, os regulamentos, as sentenças, enfim: todo ato de poder está condicionado à observância dos valores constitucionais (Marmelstein, 2009, p. 332).

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 60, § 4º, inciso IV, estabelece que não podem ser objeto de deliberação as propostas de emenda constitucional que visem abolir os direitos e garantias individuais. Segundo Marmelstein (2009, p. 264), o constituinte originário buscou criar uma barreira de proteção — ou garantia de eternidade — para essa matéria, de forma que nem mesmo por maioria qualificada o Congresso Nacional possa revogar determinados direitos fundamentais. Para o autor, os direitos fundamentais são “elementos integrantes da identidade e da continuidade

da Constituição", sendo, portanto, ilegítima qualquer reforma constitucional que tenda a os abolir. Esse entendimento é reforçado no voto do Min. Gilmar Mendes, na Extradição 986/DF, julgado em 18/08/2007.

Ainda segundo Marmelstein (2009), a expressão que inaugura o art. 5º da Constituição Federal de 1988 — "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza" — representa um dever ético-jurídico de respeito ao outro. Esse dever, que tem como base a dignidade da pessoa humana, materializa-se juridicamente por meio dos mandamentos constitucionais de não discriminação, tolerância, respeito às diferenças e combate ao preconceito e ao racismo. O autor reforça que essas diretrizes estão no núcleo essencial dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

> O respeito ao próximo - independentemente de quem seja o próximo - é uma clara obrigação constitucional, de modo que o Estado tem o dever de tratar todas as pessoas como dotadas com o mesmo *status* moral e político e com a mesma consideração. Não há mais cidadãos de segunda categoria, nem seres privilegiados que se consideram superiores, em dignidade, em relação aos demais seres humanos. Aliás, essa ideia ficou ainda mais clara com o mapeamento do genoma humano, que comprovou, cientificamente, que não existem distinções substanciais entre os homens, de modo que todos são, em essência química e biológica, iguais [...] Costuma-se fazer uma distinção entre "igualdade na lei" e "igualdade perante a lei". A primeira (igualdade na lei) é dirigida ao legislador, que, ao editar normas abstratas, deve tratar todos com isonomia. Já a "igualdade perante a lei" incide no momento de concretização, de modo que os operadores do direito, na aplicação da lei, não adotem comportamentos preconceituosos (Marmelstein, 2009, p. 79).

A esse respeito, assim se posicionou o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do Mandado de Injunção (MI) 58/DF, que teve como relator o Ministro Celso de Mello:

> O princípio da isonomia, que se reveste de autoaplicabilidade, não é - enquanto postulado fundamental de nossa ordem político-jurídica - suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. Esse princípio - cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público - deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (*RDA* 55/114), sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) o da igualdade perante a lei. A igualdade na lei - que opera numa fase de generalidade puramente abstrata - constitui exigência destinada ao legislador que, no processo de sua formação, nela não poderá incluir fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. A eventual inobservância desse

> postulado pelo legislador imporá ao ato estatal por ele elaborado e produzido a eiva de inconstitucionalidade (Brasil, 1990, n.p.).

Ávila (2018, p. 65) distingue princípios de regras com base no “modo final de aplicação”. Segundo ele, as regras são aplicadas de forma absoluta, no modelo “tudo ou nada”, enquanto os princípios operam de maneira gradual, no modelo “mais ou menos”. Dworkin (2006) também defende que as regras funcionam no modelo “tudo ou nada”, pois, quando a hipótese de incidência de uma regra é preenchida, a consequência normativa deve ser aceita se a regra for válida, ou então a regra é considerada inválida. Já os princípios não determinam decisões de forma absoluta, mas fornecem fundamentos que devem ser conciliados com outros princípios. Para Dworkin (2006), quando os fatos correspondentes a uma regra ocorrem, ou a regra é válida e a resposta normativa se aplica, ou deve ser encontrada uma exceção a essa regra.

Entretanto, existem regras cujo âmbito de aplicação não é totalmente delimitado, deixando ao intérprete a tarefa de decidir sua incidência no caso concreto. Nesses casos, o caráter absoluto da regra é flexibilizado, permitindo uma aplicação "mais ou menos". Um exemplo disso é a discussão sobre a imunidade tributária do livro eletrônico, que demanda um complexo processo de ponderação para decidir sua inclusão no escopo da regra de imunidade.

Essas considerações indicam que a aplicação “tudo ou nada” das regras só faz sentido quando todas as questões relacionadas à sua validade, sentido e subsunção já foram resolvidas. Mesmo para as regras, essas questões frequentemente envolvem desafios, pois a vagueza não é característica exclusiva dos princípios, mas uma propriedade comum a qualquer enunciado prescritivo, seja ele um princípio ou uma regra (Ávila, 2018).

A característica distintiva das regras — a implementação de uma consequência predeterminada — só emerge após a interpretação. É nesse momento que se identifica se, e quais, consequências serão implementadas em um caso concreto. Como destaca Ávila (2018), a distinção entre princípios e regras não pode ser sustentada apenas pelo método “tudo ou nada” de aplicação das regras, já que estas também demandam um processo interpretativo prévio, muitas vezes tão longo e complexo quanto o dos princípios. A aplicação prática, frente a um caso concreto,

confirma que tanto as regras quanto os princípios se aproximam em suas exigências interpretativas.

Ávila (2018) também discute os postulados normativos, que define como deveres estruturais que vinculam elementos e impõem relações entre eles. Esses postulados podem ser considerados formais, pois dependem da conjugação de razões substanciais para sua aplicação. Nem todos os postulados normativos funcionam da mesma forma. Alguns, como a ponderação, exigem o sopesamento de quaisquer elementos (bens, interesses, valores, direitos, princípios, razões), mas não especificam critérios ou métodos para esse sopesamento.

Postulados como a razoabilidade e a proporcionalidade, por outro lado, são condicionados por elementos específicos. A razoabilidade aplica-se em situações de conflito entre o geral e o individual, a norma e a realidade, ou um critério e uma medida. Já a proporcionalidade é relevante em casos que envolvam uma relação de causalidade entre meio e fim.

Esses postulados normativos, ao estabelecerem critérios para a relação entre elementos específicos, são denominados neste estudo de postulados específicos ou condicionais. Postulados inespecíficos, como a ponderação, a razoabilidade e a proporcionalidade, orientam relações mais amplas, mas ainda assim dependem de critérios interpretativos para garantir sua aplicabilidade. Assim, os postulados desempenham um papel crucial na interpretação e aplicação do direito, seja para princípios ou para regras.

Desse modo, o princípio da dignidade humana surge como fundamento norteador dos direitos fundamentais, conferindo proteção ao indivíduo em todas as dimensões de sua existência. Esse panorama histórico-filosófico justifica por que a pessoa, e não apenas o patrimônio, deve ocupar o centro do ordenamento jurídico. Na próxima seção, discutir-se-á como a afetividade, entendida como uma expressão concreta da dignidade, influencia as decisões do STF, evidenciando a proteção jurídica aos laços afetivos e seu reflexo no contexto contemporâneo, inclusive quando se trata de bens e relações digitais.

2.2 A dignidade humana e o princípio da afetividade nas decisões do STF

Santos (2011), Hironaka (2006), Pereira (2018) e Groeninga (2005) destacam o papel essencial do princípio da afetividade, reconhecendo a dignidade humana como a base de todos os direitos fundamentais. Essa base é crucial para assegurar a integridade e o respeito ao indivíduo em diversas esferas da vida. Hironaka (2006) e Pereira (2018) destacam a importância de incorporar os laços afetivos ao patrimônio jurídico, especialmente no contexto da herança digital, onde os bens e interações digitais possuem um valor emocional profundo.

De acordo com Santos (2011), o Direito, que antes se centrava na regulação do convívio social, passou a priorizar a proteção da pessoa humana, com foco especial na tutela dos direitos da personalidade. A personalidade, no entanto, é complexa, pois abrange aspectos físicos e psíquicos. Nesse contexto, a afetividade emerge como um conjunto de afetos que compõem o psiquismo, uma estrutura que viabiliza a realização da personalidade e uma rede de relações que sustenta a vida em sociedade. Assim, reconhecer a afetividade como um valor jurídico representa um avanço no campo do Direito, segundo o autor.

Santos (2011) também considera que o Direito moderno, surgido na esteira da Revolução Francesa, tinha como objetivo proteger o patrimônio material, promovendo a defesa do indivíduo contra o poder estatal. No entanto, o Direito contemporâneo deslocou seu foco para a proteção da pessoa humana, promovendo sua dignidade por meio da atribuição de bens e direitos. Essa mudança reflete uma guinada axiológica: a pessoa humana substitui o patrimônio material como o vértice axiológico do ordenamento jurídico, orientando todo o Direito, especialmente por força de disposições constitucionais, para a proteção da dignidade humana.

Groeninga (2006) reforça que uma estrutura afetiva bem formada é uma necessidade vital para o ser humano, cuja preservação é indispensável para evitar a deterioração e desestruturação da própria pessoa. Para a autora, a personalidade é a condição ou maneira de ser de cada indivíduo, caracterizando-se como uma organização relativamente estável que abrange as múltiplas relações que constituem a pessoa. Groeninga (2006) aponta que tanto os aspectos físicos quanto os psíquicos, como vontade, emoção e inteligência, são indispensáveis para o desenvolvimento pleno da personalidade.

O conceito de dignidade humana, embora fundamental, apresenta uma abstração que pode dificultar sua aplicação prática, como alerta Moraes (2003). Quando tudo pode ser explicado pela dignidade humana, corre-se o risco de que sua amplitude leve à perda de significado concreto. A autora ressalta que a dignidade alcança todos os setores da ordem jurídica, o que gera desafios na delimitação hermenêutica de seus contornos e limites. A ampliação excessiva do conceito pode resultar em uma generalização que dificulta sua aplicabilidade efetiva.

Para evitar essa abstração excessiva, Moraes (2003) propõe observar alguns aspectos essenciais: a) o reconhecimento da existência de outros sujeitos como iguais ao sujeito moral; b) o respeito à integridade psicofísica desses sujeitos; c) a garantia da autodeterminação e liberdade de vontade; e d) a inclusão desses sujeitos como membros do grupo social, garantindo que não sejam marginalizados. Dessa forma, segundo a autora, o princípio da igualdade emerge do reconhecimento mútuo, protegendo a integridade psicofísica de cada indivíduo. A liberdade de manifestação de vontade exige proteção jurídica, enquanto a participação no grupo social fundamenta o princípio da solidariedade. Para Moraes (2003), essa abordagem confere à dignidade humana eficácia precursora, consolidando-a como substrato essencial dos direitos fundamentais.

É relevante observar que, no contexto contemporâneo, prevalece uma característica de desapego aos bens físicos, fenômeno que Bauman (2001) associa à era do software, denominada por ele como modernidade líquida, modernidade leve ou modernidade fluida. Nessa era, o espaço perde relevância, e as distâncias são anuladas pela instantaneidade dos sinais eletrônicos. O autor ressalta que:

> No universo do software da viagem à velocidade da luz, o espaço pode ser atravessado, literalmente, em tempo nenhum; cancela-se a diferença entre ‘longe’ e ‘aqui’. O espaço não impõe limites à ação e seus efeitos, e conta pouco, ou nem conta (Bauman, 2001, p. 148-149).

Nesse cenário, surge um desafio significativo para o Direito: lidar com os conflitos provenientes de relacionamentos leves, rápidos, fluidos e superficiais, utilizando um aparato legal originalmente voltado para regular relações estáveis, duradouras e rígidas. Santos (2011) destaca que, gradualmente, o Direito começou a reconhecer a insuficiência de seus recursos tradicionais. Essa percepção levou à

adaptação da legislação e à evolução da jurisprudência, que passou a se alinhar aos apelos das transformações sociais.

Esse movimento de adaptação é ilustrado por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhecem a prevalência da dignidade humana e da afetividade sobre normas jurídicas rígidas. Dois casos emblemáticos com repercussão geral merecem destaque: 1) Agravo no Recurso Extraordinário (ARE) 1309642: julgado em 1º de abril de 2024, abordando o regime de bens aplicável no casamento e na união estável de maiores de 70 anos (Tema 1236)[18]; 2) Recurso Extraordinário (RE) 898060: julgado em 23 de maio de 2019, discutindo a prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica (Tema 622)[19].

Ao analisar as decisões do STF, confirma-se que a afetividade, entendida como parte essencial da dignidade humana, projeta-se nas relações familiares e sociais, abrindo caminho para uma compreensão mais ampla dos direitos da personalidade. No próximo tópico, será apresentado o desenvolvimento histórico do Código Civil brasileiro, cujo processo de elaboração e reforma reflete as novas exigências da sociedade, contribuindo para a consolidação de valores como a dignidade e a afetividade no plano normativo.

2.3 A evolução histórica do Código Civil brasileiro

Para compreender o giro axiológico ocorrido na codificação do direito civil brasileiro, é essencial examinar, ainda que de forma breve, o período anterior à formação do Estado brasileiro. Gagliano (2016) explica que, antes da independência, todo o sistema normativo vigente em Portugal era aplicado em território brasileiro. As Ordenações Afonsinas, promulgadas em 1446 pelo Rei Afonso VI, deram início a essa tradição normativa, seguidas pelas Ordenações Manuelinas, em 1521, sob Dom Manuel, o Venturoso. Posteriormente, em 1603, foram implementadas as Ordenações

[18] Segundo a redação, “Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no art. 1.641, II, do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública”. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6096433&numeroProcesso=1309642&classeProcesso=ARE&numeroTema=1236. Acesso em: 01 dez. 2024.

[19] Segundo a redação, “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4803092&numeroProcesso=898060&classeProcesso=RE&numeroTema=622. Acesso em: 01 dez. 2024.

Filipinas, baseadas nos sistemas romano e canônico, que permaneceram vigentes no Brasil mesmo após a independência, em 1822, até que o país elaborasse sua própria legislação.

A Constituição de 1824 determinou a elaboração de um Código Civil fundamentado na justiça e na equidade. Nesse contexto, Augusto Teixeira de Freitas elaborou a “Consolidação das Leis Civis”, e, em 1º de janeiro de 1916, sob a organização de Clóvis Beviláqua, foi promulgado o primeiro Código Civil brasileiro. Inspirado no modelo alemão, o Código veio precedido de uma Lei de Introdução e foi estruturado em duas partes: a Geral, que regula noções e relações jurídicas entre pessoas, bens e fatos jurídicos, e a Especial, que disciplina o Direito de Família, Direitos Reais, Obrigações e Sucessões. Segundo Gagliano (2016):

> o código marca a tendência ideológica de seu momento, com um fator agravante: sua vocação fagocitária e totalizadora pretende atingir, com plenitude, todas as facetas da complexa e multifacetária cadeia de relações privadas [...] o código pretende ser o “sol” do universo normativo (Gagliano, 2016, p. 95).

Com o avanço da sociedade, contudo, novas demandas emergiram, para as quais o Código Civil de 1916 não apresentava soluções adequadas, dado o contexto histórico em que foi elaborado. Gomes (1993) destaca que:

> no mundo instável, inseguro e volúvel de hoje, a resposta normativa não pode ser a transposição para um Código das fórmulas conceituais habilmente elaboradas no século passado, mas comprometidas com uma realidade muito distinta (Gomes, 1993, p. 71).

Nesse cenário, a partir da década de 1940, várias leis específicas foram promulgadas, modificando disposições do Código Civil. Exemplos incluem a Lei 2.437/55, sobre prazos de prescrição; a Lei 6.515/77, que introduziu o divórcio; e a Lei 8.009/90, que trata do bem de família.

O Novo Código Civil brasileiro, instituído pela Lei nº 10.406, de 10/01/2002, e vigente desde 2003, incorporou como princípios norteadores a eticidade, a socialidade e a operabilidade. Este código reconheceu expressamente os direitos inerentes à personalidade, como o direito ao nome, à honra, à imagem e à privacidade, os quais foram definidos como intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis.

Apesar disso, cabe destacar que tanto a imagem quanto a privacidade podem ser objeto de disposição contratual, conforme o Enunciado 139 da III Jornada de Direito Civil[20]. Esse enunciado enfatiza que os direitos da personalidade podem ser restringidos, mesmo que tais limitações não estejam expressamente previstas na legislação, desde que seu exercício não seja feito de forma abusiva pelo titular, contrariando os princípios da boa-fé e dos bons costumes.

Assim, a evolução do Código Civil demonstra como o ordenamento jurídico brasileiro passou a incorporar princípios constitucionais e a tutelar, cada vez mais, os valores inerentes à pessoa humana. A consagração de direitos da personalidade e a influência dos princípios constitucionais asseguram um tratamento jurídico mais adequado aos desafios contemporâneos. No tópico seguinte, discutir-se-á como essas mudanças tecnológicas e sociais impactam a proteção dos bens existenciais, reafirmando a importância da dignidade e da privacidade em uma sociedade marcada pela rápida expansão digital.

Contudo, diante do avanço das tecnologias e da crescente digitalização da vida cotidiana, a legislação atual ainda apresenta lacunas quanto à regulamentação da herança digital e da proteção de bens digitais no Direito Sucessório. Esse cenário impulsionou a discussão sobre uma Reforma do Código Civil, atualmente em tramitação no Senado Federal. O Projeto de Lei 4/2025, protocolado pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), propõe diversas atualizações, incluindo alterações nas regras de sucessão, partilha de bens, divórcio, direitos dos animais e, especialmente, no Direito Digital e na regulamentação da inteligência artificial. A proposta, baseada no anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas presidida pelo ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), busca preencher lacunas normativas e oferecer diretrizes para a proteção de indivíduos no ambiente digital e em sistemas de IA (IBDFAM, 2025).

O debate sobre essa reforma legislativa evidencia a insuficiência normativa vigente, especialmente no que diz respeito à herança digital. A ausência de disposições específicas no Código Civil atual gera insegurança jurídica e decisões judiciais divergentes sobre a transmissibilidade dos bens digitais. Dessa forma, a atualização legislativa se torna essencial para garantir segurança jurídica, proteção da

[20] Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/iii-jornada-de-direito-civil-1.pdf. Acesso em: 02 dez. 2024.

dignidade humana e respeito à privacidade, princípios fundamentais na sucessão de ativos digitais. No tópico seguinte, discutir-se-á como essas mudanças tecnológicas e sociais impactam a proteção dos bens existenciais, reafirmando a importância da dignidade e da privacidade em uma sociedade marcada pela rápida expansão digital.

2.4 As mudanças tecnológicas e os bens existenciais

As transformações e avanços tecnológicos trazem à tona desafios que emergem do vínculo profundo entre liberdade, dignidade e privacidade na contemporaneidade, conforme destacado por Rodotà (2008). Sem uma tutela eficaz das informações pessoais, o indivíduo está cada vez mais suscetível à discriminação com base em suas opiniões, crenças religiosas ou condições de saúde. Nesse sentido, a privacidade se apresenta como um elemento essencial para a construção de uma sociedade baseada na igualdade. Além disso, a ausência de proteção aos dados relacionados a convicções políticas, participação em partidos, sindicatos ou associações ameaça a inclusão dos cidadãos nos processos democráticos. Assim, a privacidade é uma condição indispensável para a participação na sociedade.

Nesse contexto, Rodotà (2008, p. 233) argumenta que é necessária uma proteção eficaz do "corpo eletrônico" – o conjunto de informações acumuladas sobre cada indivíduo. A liberdade pessoal está em risco, e a privacidade se configura como um instrumento crucial para defender uma sociedade pautada pela liberdade e resistir à criação de uma sociedade da vigilância, classificação e exclusão social.

O autor também alerta que, no combate ao terrorismo, é fundamental recordar as experiências de regimes totalitários, nos quais violações massivas dos direitos fundamentais ocorreram por meio da coleta intensiva de informações, permitindo um controle opressivo e contínuo da vida cotidiana. Assim, a privacidade se apresenta como um componente essencial de uma sociedade que valoriza a dignidade humana, um conceito que abriu a Constituição alemã como resposta à lógica nazista e que, atualmente, também está inscrito na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Para uma sociedade que se fundamenta na igualdade, participação, liberdade e dignidade, especialmente no contexto da sociedade da informação, a associação entre privacidade e dignidade é indispensável. Rodotà (2008, p. 234) ressalta que essa relação "nos obriga a considerar todos os problemas específicos

em um contexto caracterizado pela primazia da pessoa e de seus valores, da sua liberdade e autonomia".

Os termos "intimidade" e "respeito" também ajudam a compreender a dignidade sob diferentes perspectivas. Para Rodotà (2008), a intimidade representa algo inviolável e inalienável, enquanto o respeito reflete a relação do indivíduo com os demais. A dignidade, por sua vez, conjuga esses dois aspectos – o individual e o social –, ajudando a definir a posição de cada pessoa na sociedade. Rodotà (2008, p. 234) afirma que "no centro do sistema constitucional está o valor da dignidade da pessoa, que deve agir autonomamente como componente de uma sociedade livre". Contudo, ele alerta para o risco de o tema ser relegado ao esquecimento, dada sua importância fundamental.

O art. 1º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia[21] reforça esse entendimento ao afirmar: "A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida". Nos últimos anos, o conceito de dignidade ganhou relevância nos sistemas jurídicos de diversos países, alinhando-se às disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que explicitamente destaca a dignidade como componente essencial da pessoa humana e condição para liberdade e igualdade. Rodotà (2008) observa que essa evolução é refletida em diversas constituições nacionais, como as da França, Polônia, Alemanha e Brasil, além de normas específicas, como o art. 16 do Código Civil francês e o art. 2º do Código Civil italiano, ambos explicitando a dignidade como valor central. Documentos internacionais, como a Convenção do Conselho da Europa sobre Direitos do Homem e a Biomedicina e a Declaração Universal sobre o Genoma Humano da Unesco, também destacam a dignidade como um princípio fundamental.

Na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o direito à proteção de dados está inserido na seção dedicada à liberdade. A tutela dos dados sensíveis tornou-se um componente essencial da igualdade, pois evita que a coleta dessas informações específicas se transforme em instrumento de discriminação. Além disso, a proteção de dados sanitários e genéticos é uma condição fundamental para a realização do direito à saúde, assim como a tutela de informações sobre opiniões pessoais se torna uma premissa para o exercício das liberdades de expressão, comunicação, associação e culto. A condição de trabalhador, o acesso ao crédito e

[21] Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf. Acesso em: 02 dez. 2024.

aos seguros também dependem, cada vez mais, da intensidade da proteção das informações pessoais. Nesse cenário, a privacidade adquire uma nova função sociopolítica, projetando-se além da esfera privada e tornando-se um elemento constitutivo da cidadania no novo milênio (Rodotà, 2008).

Conclui-se, até aqui, que a dignidade, na atualidade, constitui uma referência universal, essencial e ineludível, embora precise ser avaliada em contextos culturais distintos e específicos. Como aponta Rodotà (2008), existem duas formas de conceber a privacidade na tradição ocidental: uma, europeia, baseada substancialmente na ideia de dignidade; e outra, especialmente dos Estados Unidos, fundada na ideia de liberdade. Contudo, quando o tema é a proteção de dados, essa contraposição formal entre dignidade e liberdade já não se sustenta.

Segundo Doneda (2021), as tecnologias ampliaram significativamente o fluxo de informações e as possibilidades de liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, fortaleceram e concretizaram garantias relacionadas à privacidade, particularmente no tratamento de dados pessoais. Esse diálogo constante e cada vez mais intenso entre tecnologia e a proteção da personalidade figura como um dos temas centrais do direito contemporâneo.

O avanço tecnológico, o aumento da circulação de dados e os novos arranjos comunicacionais mediados pela midiatização tornam imperativa a proteção dos direitos da personalidade. A presença da afetividade como valor integrante da dignidade humana é um elemento preponderante na constituição de bens existenciais. Nesse contexto, empresas detentoras de tecnologia, como a Meta[22] e o Google[23], exercem um poder crescente com o aperfeiçoamento de suas ferramentas digitais. Essa realidade intensifica as tensões entre tecnologia e garantias fundamentais da pessoa humana, impondo novos desafios que demandam soluções urgentes e eficazes.

Assim, fica evidenciado que a dignidade humana — sustentada pelo afeto, pela proteção dos direitos fundamentais e pela evolução histórico-legislativa — enfrenta

[22] Meta é a empresa controladora de várias plataformas de mídia social e aplicativos, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp. Fundada como Facebook, Inc., a empresa foi renomeada em 2021 para Meta Platforms. A Meta é uma das gigantes da tecnologia mundial, com operações em diversos países e bilhões de usuários ativos em suas plataformas.

[23] Google é uma empresa multinacional de tecnologia pertencente à Alphabet Inc. Fundada em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, tornou-se amplamente conhecida como o principal mecanismo de busca da internet. A empresa é reconhecida como uma das líderes globais em inovação tecnológica, inteligência artificial e publicidade digital.

novos desafios no contexto tecnológico. A crescente coleta de dados, a inteligência artificial e a expansão das redes virtuais recolocam a questão dos bens existenciais e sua tutela, exigindo do ordenamento jurídico respostas eficazes para assegurar a liberdade e a personalidade dos indivíduos. Desse modo, o debate sobre a herança digital, os bens afetivos e os direitos da personalidade encontram sólido respaldo nessas reflexões.

Este capítulo demonstrou como a dignidade humana, os direitos fundamentais e a evolução do Código Civil brasileiro, sob o influxo dos princípios constitucionais, constituem a base para a proteção dos bens existenciais. Ao relacionar esses valores com as transformações tecnológicas, constatou-se que a afetividade e a privacidade também passam a integrar o rol de preocupações inerentes à pessoa humana, sobretudo quando se trata de bens incorpóreos e digitais. Desse modo, o ordenamento jurídico é desafiado a oferecer respostas compatíveis com a crescente digitalização da vida, visando garantir a dignidade e a autonomia dos indivíduos no ambiente virtual.

No próximo capítulo, serão apresentadas a metodologia adotada na pesquisa e a análise das legislações pertinentes, bem como dos *leading cases* que ilustram a ausência ou a divergência de normatização no tema da herança digital. Tal investigação fornecerá subsídios para compreender de maneira mais aprofundada os impasses normativos e jurisprudenciais na regulação dos bens digitais, pavimentando o caminho para a discussão final acerca da (in)transmissibilidade desses ativos.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa teve como objetivo central investigar a ausência de leis específicas para regulamentar a herança digital no Brasil, com foco na necessidade de garantir a proteção dos dados e a privacidade como direitos fundamentais atrelados à dignidade humana. Para tanto, adotou-se uma abordagem metodológica qualitativa, combinando análise documental e bibliográfica com o método jurídico-dogmático (Chizzotti, 2014a), além da estratégia indutiva baseada na análise de *leading cases* julgados em diferentes contextos jurídicos. A metodologia adotada buscou estruturar essa investigação a partir da análise de fontes documentais e normativas, permitindo identificar lacunas jurídicas e examinar diferentes interpretações sobre o tema.

A pesquisa bibliográfica consistiu em revisar referências teóricas previamente analisadas e publicadas, incluindo livros, artigos científicos e fontes eletrônicas. Essa abordagem permitiu obter um panorama abrangente do estado atual do conhecimento sobre herança digital, identificando lacunas e propondo novas perspectivas. Segundo Gil (2016), essa proposta é especialmente vantajosa por oferecer uma visão ampla de fenômenos sem a necessidade de pesquisa de campo, característica essencial para este estudo.

Complementando a bibliografia, a pesquisa documental recorre a fontes diversificadas e dispersas, como relatórios, documentos oficiais, jornais, revistas e outros materiais, conforme descrito por Fonseca (2002). Diferentemente da pesquisa bibliográfica, a documental analisa documentos que ainda não passaram por tratamento analítico, oferecendo dados relevantes e contextualizados sobre o tema. Essa abordagem amplia a base de informações e possibilita uma compreensão mais detalhada do contexto jurídico e social da herança digital.

O método jurídico-dogmático, como ressaltado por Chizzotti (2014), concentra-se na interpretação sistemática e lógica das normas jurídicas, com o objetivo de identificar lacunas, inconsistências e ambiguidades nas leis e propor soluções fundamentadas na dogmática jurídica. Para esta pesquisa, esse método foi fundamental para interpretar as normas existentes relacionadas à sucessão de ativos digitais patrimoniais e existenciais, bem como para analisar a ausência de regulamentação específica no Brasil. Sob a ótica da dignidade humana e dos princípios fundamentais de proteção de dados e privacidade, o método permitiu propor

soluções éticas e juridicamente sustentáveis. (Excelente, eis aqui o coração da dissertação). A análise de *leading cases* julgados em diferentes contextos jurídicos foi uma estratégia central da abordagem indutiva, permitindo que as decisões ilustrativas contribuam para a construção de novas interpretações normativas.

A escolha desta metodologia justifica-se pela sua adequação à investigação científica de um tema ainda não regulamentado no Brasil. Diante da ausência de normatização específica no país, a utilização do Direito Comparado permite analisar experiências internacionais que possam oferecer subsídios para a compreensão e eventual regulamentação da matéria. Entre as fontes documentais analisadas, destacam-se três *leading cases* — um nos Estados Unidos, um na Alemanha e um no Brasil — que, devido à sua relevância, foram reconhecidos como precedentes significativos nos países onde foram julgados. A análise dessas decisões possibilita identificar soluções jurídicas adotadas em diferentes ordenamentos e avaliar sua aplicabilidade ao contexto brasileiro. No entanto, esses casos são utilizados como exemplos ilustrativos, não como objetos de análise de conteúdo. A metodologia não se propõe a dissecar os contextos específicos de cada caso, como seria feito em um estudo de caso tradicional, mas sim a identificar padrões e divergências nas decisões judiciais para embasar reflexões teóricas.

No contexto deste estudo, os três *leading cases* selecionados serviram para ilustrar a diversidade de abordagens judiciais ao tema da herança digital. Apesar da identidade temática, as decisões foram completamente divergentes, demonstrando a necessidade de um arcabouço jurídico mais consistente. A análise indutiva desses *leading cases* permite uma compreensão aprofundada das lacunas jurídicas e dos desafios na regulamentação da herança digital.

Por fim, a metodologia também buscou verificar se a legislação brasileira vigente e os projetos de lei em tramitação indicam uma tendência de regulamentar a herança digital com foco na monetização, sem oferecer a devida proteção à dignidade humana. O método jurídico-dogmático possibilitou uma análise detalhada das normas jurídicas e dos *leading cases*, identificando lacunas e propondo valores éticos e jurídicos que equilibrem os aspectos econômicos e existenciais da herança digital. Essa abordagem visou assegurar que a regulamentação futura atenda às demandas de uma sociedade tecnológica, respeitando a dignidade humana e os direitos da personalidade.

3.1 Seleção de obras e fontes documentais

Para viabilizar o estudo, foram selecionadas obras que refletem diversas perspectivas sobre o tema, sem desprezar aquelas que apresentam visões divergentes. Essa abordagem permitiu um contraponto necessário para fortalecer os argumentos da pesquisa, justificando a escolha por determinadas linhas teóricas e rejeitando outras com base em fundamentos bem estabelecidos.

Para a análise, foram coletados dados nos Estados Unidos, onde ocorreu o primeiro *leading case* sobre herança digital. Segundo Zampier (2021), o Estado de Delaware aprovou a House Bill 345, sancionada pelo governador em 12 de agosto de 2014, com entrada em vigor em 1º de janeiro de 2015. Essa legislação foi a primeira nos Estados Unidos a abordar de maneira ampla a questão dos ativos digitais. Posteriormente, outros estados, como Nevada, Louisiana e Virginia, também passaram a tratar do tema em suas legislações estaduais. Contudo, não há uma legislação federal unificada nos Estados Unidos sobre herança digital, o que leva a um modelo descentralizado, no qual cada estado pode adequar e incorporar suas próprias regras conforme deliberação dos respectivos Poderes Legislativos Estaduais. Essa característica reflete a fragmentação típica do ordenamento jurídico norte-americano, que se estrutura em microssistemas jurídicos autônomos (Zampier, 2021).

Além dos Estados Unidos, foram coletados dados sobre a busca pela regulamentação da proteção de dados pessoais e ativos digitais na Europa. Foi selecionado o emblemático caso alemão de 2018, que, apesar de tratar de uma situação análoga ao *leading case* norte-americano, foi decidido de forma diferente, estabelecendo um precedente significativo no contexto europeu.

A EC Data Protection Directive de 1995 foi um dos principais marcos na proteção de informações privadas na União Europeia, assegurando direitos tanto no ambiente online quanto offline, e garantindo proteção contra violações promovidas por particulares ou pelo próprio Estado (Zampier, 2021, p. 226). No entanto, diante dos novos desafios da era digital, a União Europeia propôs, em 2012, uma reformulação dessas normas, resultando na General Data Protection Regulation (GDPR) – Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), aprovada em 2016 e em vigor desde 25 de maio de 2018. De acordo com Zampier (2021), essa reformulação teve como principais objetivos restituir aos cidadãos o controle sobre seus dados pessoais

e criar um marco regulatório uniforme para empresas que operam na União Europeia, consolidando um mercado digital único.

O RGPD é um diploma supranacional (EU 2016/679) que estabelece diretrizes para a proteção, o tratamento e a livre circulação de dados pessoais nos países membros. No entanto, a regulamentação da herança digital não é unificada no bloco. O RGPD atribui a cada um dos 28 países a responsabilidade de definir suas próprias normas sobre a sucessão de ativos digitais, criando um mosaico legislativo dentro da União Europeia (RGPD - EU 2016/679).

A regulamentação europeia inspirou diretamente a criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Brasil. Em 2018, o Brasil aprovou a Lei 13.709, visando estabelecer diretrizes claras sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Conforme Zampier (2021, p. 227), a LGPD, cuja vigência foi escalonada, tem como objetivo central a proteção de direitos fundamentais, como privacidade, liberdade e o livre desenvolvimento da personalidade. Esse movimento reforça a tendência global de proteção dos dados pessoais, evidenciando a necessidade de harmonização entre diferentes sistemas jurídicos para lidar com questões emergentes na era digital.

No Brasil, a análise concentrou-se na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet); Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados); Emenda Constitucional 115/2022, que elevou a proteção de dados ao status de direito fundamental; o Projeto de Lei (PL) nº 365/2022, do Senado Federal, que trata especificamente da herança digital; e o Projeto de Lei (PL) nº 2.338/2023, em tramitação também no Senado Federal, que aborda o uso da inteligência artificial no país. Além disso, foram examinados *leading cases* julgados nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil, os quais se tornaram precedentes paradigmáticos e de relevância mundial para a discussão e regulamentação da herança digital.

4 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E INTERNACIONAL SOBRE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DE *LEADING CASES*

4.1 Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)

Segundo Fiorillo (2015), a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação realizadas por meio da internet no Brasil devem ser interpretadas estrutural e preliminarmente à luz dos princípios, garantias, direitos e deveres estabelecidos pela Constituição Federal Brasileira. Isso inclui tanto os princípios fundamentais dispostos nos arts. 1º ao 4º, que vinculam todas as normas e marcos normativos do país, quanto os direitos e garantias fundamentais estabelecidos nos arts. 5º ao 17º, além das normas superiores que regem as relações no âmbito da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da Constituição Federal).

A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação concebidas pela pessoa humana por meio da internet não se limitam a formas de comunicação, mas se apresentam como modos de criar, viver e interagir. Essas atividades encontram fundamento constitucional na tutela jurídica do meio ambiente cultural (arts. 215 e 216), em um processo civilizatório nacional profundamente impactado pela chamada cultura da convergência e pelo meio ambiente digital.

Além disso, por se tratar de um sistema de comunicação de escala mundial voltado ao uso público e irrestrito, com o objetivo de viabilizar a transmissão de dados entre diferentes redes, o uso da internet está diretamente relacionado às dinâmicas econômicas nacionais e internacionais. Essas relações estão organizadas constitucionalmente de acordo com os arts. 1º, IV, e 170 e seguintes. A rapidez e a eficiência na oferta de produtos e serviços por meio da internet são objeto de tutela específica pela Constituição, em conformidade com os arts. 5º, XXXII, 170, V, e o art. 48 das Disposições Transitórias.

É igualmente relevante mencionar que a internet, como meio de comunicação social eletrônica (art. 222, § 3º da Constituição Federal), deve observar os princípios previstos no art. 221, especialmente ao adotar preferências por finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Deve também promover a cultura nacional e regional, estimular a produção independente e respeitar os valores éticos e sociais da

pessoa e da família brasileira, em consonância com os preceitos do meio ambiente cultural descritos nos arts. 215 e 216.

Observa-se, contudo, que a Lei 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabeleceu um marco regulatório para o uso da internet no Brasil, definindo princípios, direitos e deveres para usuários e provedores. No entanto, sua abordagem enfatiza a organização de parâmetros jurídicos infraconstitucionais, sem consolidar de forma detalhada mecanismos específicos para a proteção da herança digital. Seu principal objetivo foi criar diretrizes para a regulamentação do ambiente digital no Brasil, abordando temas como neutralidade da rede, privacidade e responsabilidade dos provedores.

Deve ficar claro que, mesmo com a Lei 12.965/2014, o uso da internet no Brasil deve ser interpretado à luz dos princípios fundamentais da Constituição Federal, que garantem tanto a ordem econômica, baseada na livre iniciativa e na livre concorrência, quanto a proteção do meio ambiente cultural, sempre com base na dignidade da pessoa humana.

O art. 2º da Lei 12.965/2014 estabelece que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão e os seguintes princípios: (I) o reconhecimento da escala mundial da rede; (II) os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; (III) a pluralidade e a diversidade; (IV) a abertura e a colaboração; (V) a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e (VI) a finalidade social da rede.

4.2 Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)

Segundo Pinheiro (2023), a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi criada para assegurar direitos fundamentais como privacidade, intimidade, honra, direito de imagem e dignidade. Essa legislação surgiu em resposta ao rápido desenvolvimento e expansão tecnológica, que, como consequência da globalização, trouxe maior relevância à informação enquanto ativo estratégico. Isso significa que quem detém o controle dos dados também detém o poder.

No contexto digital, a atuação das empresas exigiu a criação de mecanismos para regular e proteger os dados pessoais dos usuários que realizam transações, compras ou acessam serviços online. Considerando que as atividades no ambiente

virtual fazem parte da realidade cotidiana, é fundamental garantir que os direitos protegidos no “mundo offline” também sejam assegurados no espaço digital. É importante destacar que a LGPD não se limita à proteção de dados em meios digitais, abrangendo também outros contextos.

Assim como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) europeu, a LGPD reflete a evolução dos direitos humanos e deriva da adaptação de documentos internacionais voltados à proteção desses direitos. No contexto europeu, a Diretiva nº 95/46/CE, por muito tempo referência para o tratamento de dados pessoais na Europa e em países como Brasil, México e Argentina, foi substituída pelo GDPR. Esse regulamento baseia-se no art. 8º, nº 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e no art. 16º, nº 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

A regulamentação da proteção de dados pessoais segue uma abordagem principiológica. Tanto no GDPR quanto na LGPD, um conjunto de princípios orienta sua aplicação, e sua eficácia depende da conformidade com itens de controle estabelecidos. Dessa forma, a lei busca equilibrar os direitos fundamentais, como a privacidade, com as exigências procedimentais adaptadas aos modelos empresariais. A legislação visa reforçar a proteção da privacidade dos titulares, além de garantir a liberdade de expressão, informação, opinião e comunicação, bem como a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico.

No tratamento de dados pessoais, a boa-fé deve ser observada, juntamente com os seguintes princípios destacados pela LGPD: (i) finalidade do tratamento; (ii) compatibilidade com as finalidades informadas ao titular; (iii) limitação ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades; (iv) garantia de consulta facilitada e gratuita ao titular sobre o tratamento; (v) exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados; (vi) transparência; (vii) adoção de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais; e (viii) prestação de contas pelos agentes de tratamento, comprovando a adoção de medidas de proteção.

A linha mestra para o tratamento de dados é o consentimento do titular, vinculado às finalidades apresentadas. Contudo, a LGPD prevê exceções em que o tratamento de dados pode ocorrer sem consentimento expresso, desde que haja finalidade específica, tais como: (i) cumprimento de obrigação legal ou regulatória; (ii) administração pública para execução de políticas públicas previstas em lei ou

regulamentos; (iii) realização de estudos por órgãos de pesquisa, com anonimização sempre que possível; (iv) execução de contratos ou procedimentos preliminares a pedido do titular; (v) exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais; (vi) proteção da vida do titular ou de terceiros; (vii) tutela da saúde, em procedimentos realizados por profissionais ou autoridades de saúde; (viii) atendimento a interesses legítimos do controlador ou de terceiros; e (ix) proteção de crédito.

A LGPD também trouxe novos direitos aos titulares, com os quais as empresas públicas e privadas devem se adequar. Entre esses direitos, destacam-se: (i) confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados tratados em desconformidade com a lei; (v) portabilidade dos dados para outro fornecedor; (vi) eliminação de dados tratados com consentimento do titular; (vii) informação sobre a possibilidade de recusa ao consentimento e suas consequências; (viii) revogação do consentimento; e (ix) revisão de decisões automatizadas que afetem interesses do titular, incluindo a definição de perfis pessoais, profissionais, de consumo e de crédito.

Esses dispositivos da LGPD impõem novos desafios regulatórios e operacionais às empresas, exigindo adaptações significativas em suas estruturas internas para assegurar a conformidade com os requisitos legais. Evidencia-se que as organizações precisam estabelecer políticas de governança de dados, investir em tecnologias de segurança, promover a capacitação de seus colaboradores e criar mecanismos para atender prontamente às solicitações dos titulares, como o acesso, a correção e a portabilidade de dados.

Além disso, a implementação desses dispositivos fortalece a proteção dos direitos fundamentais no contexto da sociedade digital, garantindo maior transparência no tratamento das informações pessoais e reforçando a confiança dos usuários nos serviços digitais. Ao equilibrar os interesses econômicos das empresas e os direitos dos titulares, a LGPD promove um ambiente mais seguro e ético para o uso de dados pessoais, assegurando que a privacidade e a dignidade humana sejam preservadas em um cenário cada vez mais interligado e dependente da tecnologia.

4.3 O Regulamento Europeu e a análise comparativa com a LGPD

O tema da proteção dos dados pessoais seria mais adequadamente tratado em um tratado internacional, dado que a natureza atual dos fluxos de dados nos negócios é eminentemente transfronteiriça. Na União Europeia, foi possível consolidar em um único regulamento geral, o GDPR, as regras aplicáveis aos 28 Estados-Membros, alcançando um grau significativo de uniformidade e simplificação normativa. No entanto, essa mesma integração não ocorreu em outras regiões do planeta. Atualmente, existem leis nacionais sobre a matéria em diversos países, obrigando as instituições a desenvolverem matrizes de análise comparativa (direito comparado) para identificar qual legislação é aplicável em cada caso concreto envolvendo dados pessoais de determinados titulares.

Por exemplo, uma instituição brasileira que coleta dados em território nacional e possui um aplicativo que pode ser utilizado por clientes de qualquer cidadania, nacionalidade ou local de residência, pode se ver submetida a múltiplas regulamentações. Se o titular dos dados for um cidadão europeu que reside na União Europeia, mas está temporariamente no Brasil a trabalho e utiliza um cartão de crédito internacional, a instituição terá que cumprir tanto a legislação brasileira (LGPD) quanto a regulamentação europeia (GDPR). Caso essa mesma instituição armazene dados em servidores baseados na nuvem em outro país, como os Estados Unidos, poderá também estar sujeita ao Cloud Act americano[24] (Pinheiro, 2023).

Ao comparar a LGPD e o GDPR, percebe-se que ambas as legislações têm como objetivo central o regramento do tratamento de dados pessoais, buscando assegurar a proteção dos direitos fundamentais das pessoas naturais. Entretanto, as diferenças em suas abordagens e abrangências impõem desafios adicionais às instituições que operam em múltiplas jurisdições, exigindo um alinhamento criterioso para garantir a conformidade com as diversas normativas.

[24] O Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) é uma legislação dos Estados Unidos promulgada em 2018. Ele regula o acesso a dados armazenados em servidores localizados fora do território americano por autoridades do país. A lei permite que provedores de serviços digitais com sede nos EUA sejam obrigados a fornecer dados armazenados no exterior, mediante solicitação legal válida, como mandados ou ordens judiciais, mesmo que esses dados estejam sob jurisdição de outros países. O objetivo principal do Cloud Act é facilitar investigações criminais e de segurança nacional, mas sua aplicação levanta preocupações quanto à soberania de outros países e à privacidade dos dados.

4.4 Proteção de dados como um direito fundamental (EC 115/2022)

A garantia dos direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais, elencada no art. 5º da Constituição Federal brasileira, reflete o compromisso com a promoção da dignidade humana e a proteção dos cidadãos. Esses direitos fundamentais são essenciais para assegurar uma vida digna, especialmente no contexto atual, em que a vida digital se entrelaça com todas as esferas da existência humana.

A Emenda Constitucional nº 115/2022 destaca-se como um marco legislativo ao incorporar a proteção de dados pessoais como direito fundamental. Essa emenda, aprovada por unanimidade nas duas casas legislativas, demonstra o comprometimento do Congresso Nacional não apenas com o Brasil, mas também com os padrões globais de proteção de dados.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) desempenha um papel central nesse cenário, sendo o órgão federal responsável por zelar pela efetividade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no país. Entre suas principais competências estão a implementação e fiscalização do cumprimento da LGPD, além de orientar e conscientizar a população sobre a aplicação da legislação no Brasil, promovendo um ambiente digital mais seguro e em conformidade com os princípios legais.

4.5 Uso da Inteligência Artificial no Brasil (PL 2.338/2023)

De acordo com Frazão (2024), o Projeto de Lei (PL) nº 2.338/2023 estabelece, em primeiro lugar, que nenhum sistema de inteligência artificial pode ser colocado no mercado ou utilizado sem a devida avaliação de risco, conforme disposto no art. 13. Além disso, o art. 14 prevê a vedação expressa ao uso de tecnologia em hipóteses de risco excessivo. O art. 15 aborda a identificação biométrica em espaços públicos, uma tecnologia que apresenta riscos elevados, como o monitoramento indevido de cidadãos ou a perpetuação de discriminações, especialmente raciais. Apesar disso, a lei não proíbe totalmente o uso da tecnologia, mas exige a prévia existência de uma lei federal que estabeleça as salvaguardas necessárias para sua utilização. Frazão (2024) argumenta que, se a regulação da IA impõe limitações à inovação, tal

consequência é desejável, pois não se pode tolerar inovações que comprometam direitos fundamentais.

Sanches (2024) explica que é possível expressar nossa vontade quanto ao uso da imagem no post mortem por meio de disposições testamentárias ou diretivas antecipadas, inclusive em relação à aplicação de tecnologias de inteligência artificial (IA). A questão se torna mais complexa quando não há manifestação expressa ou quando se esbarra nos limites éticos da utilização da imagem de uma pessoa falecida. O maior desafio está na capacidade da IA de criar fatos novos, colocando a pessoa em atividades que ela nunca realizou em vida. Celebridades têm abordado essa questão de formas distintas: enquanto Madonna proibiu o uso de sua imagem em hologramas ou outras tecnologias futuras, Tom Hanks permitiu que a IA o recriasse para novas produções cinematográficas, mesmo após sua morte.

O PL nº 2.338/2023, conhecido como Marco Legal da Inteligência Artificial, foi apresentado por uma comissão de juristas especializados e propõe a atualização do Código Civil com a criação do Livro VI – Direito Civil Digital, incluindo um capítulo específico sobre inteligência artificial. O texto do dispositivo exige autorização expressa da pessoa ou de seus herdeiros para a criação de sua imagem pela IA. Destaca-se a previsão de que

> os herdeiros devem observar o respeito à dignidade, à reputação, à presença e ao legado da pessoa ao autorizarem o uso da imagem pela IA. Isto é, não será considerada lícita a autorização dos herdeiros que gere difamação, desrespeito ou que seja contrário ao modo de ser ou de pensar da pessoa falecida, conforme externado em vida (Sanches, 2024, p. 5-6).

Trazendo uma ilustração a essa reflexão, um caso emblemático foi o uso da IA pela Volkswagen do Brasil em um comercial de 2024[25], que recriou a falecida cantora Elis Regina ao lado de sua filha, Maria Rita, interpretando “Como nossos pais”. A recriação, autorizada pela herdeira, foi considerada respeitosa à imagem de Elis Regina, pois a apresentava em atividades que ela realizava em vida. No entanto, surgiram críticas quanto a uma possível contradição entre a associação da artista com uma marca de automóveis e as posições políticas que defendia em vida. O caso foi

[25] O referido comercial teve como objetivo comemorar os 70 anos da Volkswagem no Brasil. O recurso de IA utilizado para “dar vida” à Elis Regina é conhecido como *deepfake*, tecnologia que utiliza inteligência artificial para criar ou alterar imagens, vídeos e áudios de forma realista, simulando ações ou discursos de pessoas reais. O vídeo está disponível no canal da Volkswagem no Youtube: https://youtu.be/aMl54-kqphE?si=wiBV54RrqviOeB97. Acesso em: 29 de jan. 2025.

submetido ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), que arquivou a Representação nº 134/2023, justificando que a imagem da artista não foi desrespeitada, uma vez que aparece fazendo o que fazia em vida; e que a imagem foi utilizada com o consentimento de todos os herdeiros (Sanches, 2024).

Doneda (2021) ressalta a urgência de posicionamentos jurídicos diante dos desafios constantes da tecnologia:

> A tecnologia, potente e onipresente, propõe questões e exige respostas do jurista. Os reflexos dessa dinâmica são imediatos para o direito, pois esse deve se mostrar apto a responder à novidade proposta pela tecnologia com a reafirmação de seu valor fundamental – a pessoa humana – ao mesmo tempo que fornece a segurança necessária para que haja a previsibilidade e segurança devidas para a viabilidade das estruturas econômicas dentro da tábua axiológica constitucional. O verdadeiro problema não é saber sobre o que o direito deve atuar, mas sim de como interpretar a tecnologia e suas possibilidades em relação aos valores presentes no ordenamento jurídico, mesmo que isso signifique uma mudança nos paradigmas do instrumental jurídico utilizado (Doneda, 2021, p. 65).

Nesse contexto, a atenção recai sobre os algoritmos que alimentam a IA, pois eles determinam os resultados obtidos. Segundo Sanches (2024), é crucial investigar quais informações estão sendo utilizadas, se há consentimento para o uso desses dados e se os comandos estão alinhados aos princípios da igualdade e dignidade humana, para evitar discriminação e preconceito. Assim, a conformidade dos algoritmos com valores éticos e jurídicos torna-se essencial para equilibrar a inovação tecnológica e a proteção dos direitos fundamentais.

4.6 Vácuo normativo: debates legislativos sobre herança digital

Diversos Projetos de Lei já foram apresentados ao Congresso Nacional tratando da herança digital ou de conteúdos e dados pessoais relacionados ao tema. Entre eles, destacam-se o PL do Senado nº 365/2022, o PL nº 1.144/2021, o PL nº 410/2021, o PL nº 2.664/2021, o PL nº 1.689/2021, o PL nº 3.050/2020, o PL nº 3.051/2020, o PL nº 5.820/2019, o PL nº 6.468/2019, o PL nº 7.742/2017, o PL nº 8.562/2017, o PL nº 4.847/2012 e o PL nº 703/2022.

Dentre esses projetos, destaca-se o PL do Senado nº 365/2022, que aborda diretamente aspectos centrais da herança digital. O texto define o conceito de herança

digital e estabelece a possibilidade de realização de testamento específico sobre os bens digitais, indicando o modo de sua execução. O projeto também proíbe a alteração ou remoção de conteúdos publicados pelo falecido, salvo em casos de autorização prévia. Além disso, restringe o acesso a contas de sistemas de mensagens privadas, permitindo-o apenas mediante autorização prévia ou para a apuração de crimes. O PL ainda garante aos herdeiros o direito de requerer os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ao titular falecido, com exceção do direito de acesso, salvo autorização prévia ou ordem judicial.

Esse projeto merece menção especial por incluir um artigo à LGPD, estabelecendo um elo entre a regulamentação da herança digital e os princípios norteadores dessa legislação. Apresentado ao Senado em maio de 2022, o PL atualmente aguarda a indicação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Mattiuzzo & Ponce, 2024). Entre os projetos de lei já apresentados sobre o tema, o PL nº 365/2022 é o único que menciona expressamente a LGPD, destacando-se como uma proposta relevante para regulamentar a herança digital no Brasil.

4.7 Análise de *leading cases* sobre Herança Digital

Nesta seção, serão descritos e analisados os *leading cases* que se consolidaram como precedentes nos Estados Unidos, Alemanha e Brasil no que diz respeito à herança digital. Cada caso será detalhado para ilustrar as diferentes abordagens e decisões judiciais adotadas em distintas jurisdições, fornecendo uma base comparativa para a eventual formulação de uma legislação no Brasil que regulamente a herança digital, assegurando a devida proteção aos direitos da personalidade.

As controvérsias que envolvem a herança digital giram em torno da possibilidade de transmissão de bens existenciais, que, embora não possuam valor econômico, carregam profundo significado sentimental. Não se trata apenas de debates teóricos, mas de questões que geram impactos práticos na aplicação do Direito, tanto na esfera administrativa quanto judicial. Segundo Fujita (2023), desde 2015 há registros internacionais de disputas judiciais envolvendo bens digitais desprovidos de valor econômico, como contas de e-mail e perfis em redes sociais.

Nessas disputas, de um lado, familiares do falecido reivindicam o acesso a esses bens sob o argumento do direito sucessório, enquanto, de outro, plataformas e prestadores de serviços digitais alegam que o acesso violaria o direito à privacidade do de cujus e de terceiros com quem ele interagiu virtualmente.

Diante da ausência de regulamentação específica sobre o tema, decisões judiciais passaram a estabelecer precedentes paradigmáticos, ainda que os casos tenham desfechos divergentes. Três *leading cases* emblemáticos serão analisados para ilustrar as distintas abordagens jurídicas aplicadas à herança digital.

Antes de apresentá-los, cabe mencionar um precedente legislativo nos Estados Unidos que contribuiu para a regulamentação do tema. Em 2010, no Estado de Delaware, a Sra. Cláudia Johnson, viúva e inventariante dos bens de seu falecido marido, Sr. Ray Johnson, tentou, sem sucesso, acessar a conta de e-mail e o arquivo digital de fotos da família. Esse episódio fomentou debates legislativos que culminaram na aprovação da House Bill 345, legislação que, desde 2015, autoriza inventariantes a acessar e administrar ativos e contas digitais de pessoas falecidas ou incapacitadas. Essa lei representou um marco na regulamentação da herança digital nos Estados Unidos (Zampier, 2021).

O primeiro *leading case* ocorreu nos Estados Unidos, em 2012, quando os pais de um jovem que cometeu suicídio no Estado do Oregon solicitaram ao Facebook o acesso ao perfil digital do filho. A plataforma negou o pedido, alegando violação das regras de uso. Entretanto, a justiça do Oregon considerou que o perfil possuía natureza patrimonial e decidiu pela sucessão do bem digital, garantindo o acesso aos herdeiros (Zampier, 2021). Contudo, essa decisão teve impacto restrito, pois se baseou em normas estaduais e não influenciou outros estados americanos.

O segundo caso ocorreu na Alemanha, em 2018, quando o Tribunal Federal Alemão (BGH) adotou uma postura inovadora ao reconhecer a possibilidade de regulamentação privada do destino dos ativos digitais. O caso envolveu os pais de uma adolescente que faleceu em um acidente no metrô de Berlim. Eles pleitearam acesso ao perfil da filha no Facebook para investigar as circunstâncias da morte. Entretanto, a plataforma havia transformado a conta em um memorial, impedindo o acesso. A corte alemã decidiu que o perfil configurava um contrato de natureza obrigacional, transmissível aos herdeiros, invalidando cláusulas contratuais que restringissem essa transmissão (Zampier, 2021).

Segundo Fujita (2023), os pais da jovem ingressaram com ação judicial requerendo o restabelecimento do acesso ao perfil, argumentando que possuíam a senha da filha. Contudo, após a comunicação do falecimento, a plataforma, sem consulta prévia, converteu o perfil em uma conta “in memoriam”. Conforme os termos de serviço do Facebook, há três possibilidades para contas de usuários falecidos: a transformação automática em memorial, a exclusão definitiva mediante solicitação prévia do usuário ou a nomeação de um "contato herdeiro" para administrar a conta com restrições.

Os pais da jovem justificaram o pedido de acesso à conta da filha alegando a necessidade de analisar o conteúdo de suas conversas e mensagens trocadas no ambiente virtual, a fim de esclarecer as circunstâncias de sua morte, uma vez que se investigava se o ocorrido fora um acidente ou um suicídio. No entanto, a plataforma negou o acesso, argumentando que a conversão da conta em “in memoriam” visava proteger a privacidade tanto da falecida quanto de seus interlocutores. Segundo a rede social, as mensagens particulares contidas na conta possuíam, em muitos casos, teor íntimo, motivo pelo qual não poderiam ser visualizadas por terceiros.

Após decisões divergentes nas instâncias inferiores, a família recorreu ao Tribunal Federal Alemão (BGH), que reconheceu a transmissibilidade integral do conteúdo da conta da rede social aos herdeiros da jovem. Segundo Mendes e Fritz (2019), as quais analisaram esse julgamento, a corte alemã deu provimento ao recurso, considerando que a relação jurídica estabelecida entre a adolescente e a plataforma configurava um contrato de consumo, passível de transmissão sucessória. Dessa forma, o tribunal concluiu que a herança digital não violaria os direitos de personalidade post mortem da falecida, tampouco o direito geral de personalidade do de cujus ou de seus interlocutores, nem mesmo o sigilo das comunicações e as normas de proteção de dados.

Klein e Adolfo (2021) explicam que o BGH fundamentou sua decisão no princípio da sucessão universal, previsto no parágrafo 1922, item 1, do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), o Código Civil Alemão. Esse dispositivo determina que todo o patrimônio do falecido, seja ele de cunho patrimonial ou existencial, é transmitido automaticamente aos herdeiros. Esse princípio da sucessão universal é equivalente

ao princípio da saisine[26], consagrado no ordenamento jurídico brasileiro no art. 1.784 do Código Civil brasileiro.

Em síntese, a decisão da corte alemã baseou-se em seis premissas fundamentais: (i) o princípio da sucessão universal impõe a transmissão imediata de todos os bens da falecida aos seus herdeiros; (ii) a relação jurídica estabelecida entre a usuária e a rede social configurava um contrato de consumo, sendo, portanto, passível de sucessão; (iii) a cláusula dos termos de serviço que previa a conversão automática do perfil em memorial era abusiva e, portanto, nula, pois foi imposta unilateralmente pela plataforma sem a possibilidade de escolha pelo usuário; (iv) o contrato da conta não era personalíssimo, sendo pessoal apenas o conteúdo postado na rede social, de modo que o direito de acesso deveria ser vinculado à relação contratual e não à titularidade individual da conta; (v) o dever de sigilo protegia apenas as comunicações perante estranhos, e os herdeiros não poderiam ser considerados como terceiros estranhos à relação do falecido, motivo pelo qual deveriam ter o direito de acesso ao conteúdo; e (vi) não cabia a distinção entre bens digitais de valor econômico e bens digitais de caráter pessoal, visto que, historicamente, diários e cartas sempre foram considerados passíveis de sucessão, e a legislação alemã não fazia essa diferenciação no âmbito da herança.

Dessa forma, a decisão da corte alemã permitiu aos pais da jovem o amplo acesso à conta da filha, garantindo-lhes não apenas o direito de gerenciar o perfil, mas também de acessar todo o seu conteúdo, incluindo mensagens privadas. Esse julgamento se tornou um marco na regulamentação da herança digital, consolidando o entendimento de que os bens digitais, independentemente de seu valor patrimonial, podem ser transmitidos aos herdeiros no contexto sucessório.

Por outro lado, o terceiro *leading case*, ocorrido no Brasil, seguiu uma lógica oposta à decisão alemã. Em 2021, a 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou um caso semelhante, envolvendo a exclusão do perfil de uma usuária falecida, acessado por sua mãe. A mãe da jovem, que possuía os dados de login e senha, utilizava a conta como forma de preservar a memória da filha e manter contato com familiares e amigos. No entanto, a conta foi removida sem justificativa pela plataforma, levando a mãe a ingressar com ação judicial para reativá-

[26] Trata-se de um princípio fundamental do direito sucessório, segundo o qual a herança é transmitida automaticamente aos herdeiros no momento do falecimento do de cujus.

la e obter acesso às informações excluídas, além de pleitear indenização por danos morais.

O Tribunal de Justiça paulista confirmou a decisão de primeira instância, entendendo que a exclusão da conta estava em conformidade com os termos de serviço do Facebook, que proíbem o compartilhamento de senhas e permitem a transformação de perfis em memoriais. O acórdão destacou a ausência de regulamentação específica no ordenamento jurídico brasileiro sobre a herança digital, ressaltando que nem a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nem o Marco Civil da Internet abordam o tema de forma expressa.

Segundo Fujita (2023), o tribunal concluiu que

> a validade das referidas cláusulas deve ser analisada à luz dos direitos da personalidade e da autonomia da vontade, na medida em que não há no ordenamento jurídico brasileiro regramento específico sobre o tema, que não é tratado especificamente nem pela Lei Geral de Proteção de Dados e tampouco pelo Marco Civil da Internet, de modo que deveria ser respeitada a manifestação de vontade exarada pela jovem ainda em vida quando da aceitação dos termos de serviço da rede social. Ressaltou-se, ainda, que nem mesmo a subsunção do referido contrato ao regramento consumerista seria capaz de ensejar eventual abusividade (Fujita, 2023, p. 15).

Além disso, o tribunal adotou a distinção entre bens digitais patrimoniais, que podem ser transmitidos aos herdeiros, e bens digitais existenciais, que devem ser protegidos pelos direitos da personalidade e, consequentemente, são intransmissíveis (Leal, 2018).

Esse caso brasileiro contrasta diretamente com o julgamento alemão, evidenciando a necessidade de regulamentação específica para a herança digital no país. Enquanto a corte alemã privilegiou a transmissibilidade do patrimônio digital, considerando os herdeiros como legítimos sucessores dos bens digitais, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a interpretação tradicional dos direitos da personalidade, negando a possibilidade de sucessão de bens digitais existenciais. Essa divergência reforça a relevância da discussão legislativa sobre o tema, a fim de garantir segurança jurídica e coerência nas decisões judiciais sobre herança digital no Brasil (Zampier, 2021).

4.8 Considerações analíticas sobre a Herança Digital: desafios e perspectivas

A abordagem metodológica adotada ao longo deste capítulo permitiu alcançar os objetivos inicialmente propostos, proporcionando uma análise estruturada da herança digital sob diversas perspectivas normativas, doutrinárias e jurisprudenciais. A pesquisa demonstrou que, embora a legislação brasileira já contemple a proteção de dados como um direito fundamental, ainda há um vácuo normativo em relação à sucessão de bens digitais, especialmente aqueles de caráter existencial. A ausência de regulamentação específica gera insegurança jurídica e decisões judiciais contraditórias, como evidenciado na comparação entre os *leading cases* analisados.

A pesquisa também revelou que o Brasil enfrenta desafios adicionais em razão da fragmentação legislativa global sobre o tema. Enquanto a União Europeia avançou na proteção de dados com o GDPR, e os Estados Unidos adotaram legislações estaduais para lidar com a herança digital, o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de diretrizes claras sobre a sucessão de ativos digitais. Essa lacuna normativa impacta tanto a privacidade dos indivíduos quanto os direitos dos herdeiros, evidenciando a necessidade de uma regulamentação equilibrada, que contemple tanto a proteção dos direitos da personalidade quanto a transmissibilidade de determinados bens digitais.

Além disso, a análise dos *leading cases* confirmou que a sucessão digital pode seguir caminhos distintos, dependendo da interpretação adotada pelos tribunais. O caso alemão consolidou a ideia da herança digital como parte do patrimônio transmissível, enquanto o caso brasileiro reforçou a intransmissibilidade de bens digitais existenciais com base nos direitos da personalidade. Essa divergência reforça a urgência de uma normatização que ofereça segurança jurídica e previsibilidade às relações sucessórias no meio digital.

Por fim, a discussão sobre o impacto da inteligência artificial na preservação da identidade digital post mortem introduziu novas problemáticas, como a manipulação da imagem e da memória dos falecidos. O exemplo do uso da IA no caso de Elis Regina ilustra como avanços tecnológicos podem tensionar os limites do direito sucessório e dos direitos da personalidade, exigindo diretrizes normativas que garantam o respeito à dignidade humana.

Dessa forma, os resultados deste capítulo reforçam a necessidade de um arcabouço jurídico sólido e atualizado, capaz de equilibrar a proteção da privacidade, os direitos dos herdeiros e os avanços tecnológicos. A pesquisa demonstrou que a regulamentação da herança digital deve ser construída de maneira criteriosa, evitando tanto a mercantilização da identidade digital quanto a completa negação do direito sucessório sobre bens imateriais. A normatização desse tema é essencial para garantir que a sucessão digital ocorra de forma ética, justa e alinhada aos princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro.

Neste capítulo, apresentou-se o delineamento metodológico da pesquisa, bem como a análise das principais normas nacionais e estrangeiras e dos *leading cases* que contribuem para a compreensão da herança digital. Ao examinar tanto o ordenamento brasileiro (Marco Civil, LGPD, EC 115 e projetos de lei em tramitação) quanto as experiências internacionais (EUA e Alemanha), foi possível identificar lacunas e divergências na regulamentação dos bens digitais. No capítulo seguinte, a discussão se concentrará na questão central da (in)transmissibilidade desses bens, evidenciando como o panorama normativo e jurisprudencial aqui traçado pode embasar propostas que assegurem o equilíbrio entre o direito sucessório e a proteção de dados e direitos de personalidade.

5 A HERANÇA DIGITAL E A (IN)TRANSMISSIBILIDADE DOS BENS EXISTENCIAIS

A possibilidade de transmissibilidade plena da herança digital tem sido objeto de intensos debates em eventos promovidos pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), especialmente no âmbito da Comissão de Família e Tecnologia. Esses debates decorrem das interpretações divergentes sobre o princípio da universalidade no direito sucessório e da necessidade de proteger os dados pessoais tanto do falecido quanto de seus interlocutores.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem como objetivo garantir o exercício de direitos e liberdades fundamentais, assegurando o pleno desenvolvimento da personalidade na nova economia de dados. No entanto, essa legislação se destina exclusivamente à tutela de pessoas vivas. Deve-se considerar, ainda, que o tratamento dos dados pessoais de terceiros que interagiram com o falecido—necessário para conceder acesso aos herdeiros ao conteúdo armazenado na nuvem—é autorizado pelo art. 7º, incisos V e IX, da LGPD, correspondente ao art. 6º, inciso I, alíneas "b" e "f" do RGPD.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado um entendimento favorável à proteção da imagem de pessoas falecidas. Em decisões recentes, reiterou-se que o direito de imagem não se extingue com a morte, cabendo aos familiares o direito à proteção da memória e da dignidade do falecido, conforme demonstrado no Agravo em Recurso Especial 1.739.998/MG. A crescente discussão sobre dano moral em ofensas aos direitos da personalidade post mortem tem impulsionado a consolidação da tutela da memória após a morte, reforçada pela edição da Súmula 642 do STJ, que estabelece: “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

Enquanto uma corrente minoritária da doutrina defende a intransmissibilidade da herança digital no Brasil—o que resulta na permanência dos bens existenciais sob o controle de grandes plataformas de tecnologia, incluindo dados e informações sensíveis—os familiares do falecido, geralmente, apenas desejam preservar as últimas lembranças de seus entes queridos. Em contrapartida, a corrente majoritária sustenta a transmissibilidade da totalidade da herança digital, argumentando que a

crescente digitalização da vida e os fenômenos da cibercultura e da midiatização inauguraram uma nova forma de existência no mundo contemporâneo.

Segundo Sanches (2024), embora muitos juristas integrem a corrente majoritária que defende a transmissibilidade da herança digital, há também aqueles que propõem uma posição intermediária. Essa corrente sustenta que os bens existenciais só devem ser transmitidos caso haja, em vida, manifestação expressa do titular — sendo essa a regra a ser adotada.

Atualmente, atividades cotidianas são realizadas majoritariamente no ambiente digital, onde os objetos se desmaterializam e ganham forma virtual. Esse fenômeno transforma a natureza do patrimônio, tornando-o cada vez mais intangível e digital. Assim, é razoável que o usuário tenha o direito de dispor de seu patrimônio digital, seja ele econômico ou existencial.

5.1 Testamentos digitais e outras diretivas antecipadas para a manifestação da vontade do usuário de internet

Enquanto a regulamentação da herança digital ainda não está consolidada, algumas medidas podem ser adotadas pelo usuário em rede para manifestar sua vontade, como o testamento digital e as diretivas antecipadas de vontade. Segundo Almeida (2019), o testamento é o meio pelo qual o testador, no exercício de sua autonomia privada, define como ocorrerá a sucessão de seu patrimônio após sua morte, além de permitir outras declarações de última vontade, desde que respeitados os requisitos legais. O testamento pode abranger não apenas disposições patrimoniais, mas também aspectos de natureza não patrimonial, conforme o artigo 1.857, §2º, do Código Civil. Dessa forma, o testador pode, por exemplo, reconhecer um filho, nomear um tutor, fazer determinações sobre o funeral, dispor de partes ou da totalidade do corpo e instituir fundações.

Almeida (2019) afirma que, na ausência de herdeiros necessários, o testador possui total liberdade para definir a destinação de seus bens. No entanto, se houver herdeiros necessários, apenas metade do patrimônio pode ser disposta livremente, uma vez que a outra metade é reservada à legítima. Dessa forma, ainda que o testador inclua todo o patrimônio no testamento, essa limitação deve ser respeitada. Os herdeiros necessários incluem descendentes, ascendentes, cônjuges e

companheiros. O Código Civil brasileiro prevê três tipos de testamentos ordinários—público, cerrado e particular—e três tipos especiais—marítimo, aeronáutico e militar.

Ainda segundo Almeida (2019), o testamento particular pode ser escrito à mão ou por processo mecânico. Para que seja válido, deve ser lido e assinado por três testemunhas. Caso seja digitado, não pode conter rasuras ou espaços em branco. Em situações excepcionais, conforme o artigo 1.879 do Código Civil, um testamento redigido de próprio punho e assinado pelo testador pode ser considerado válido mesmo sem testemunhas, desde que seja posteriormente confirmado pelo juiz.

Apesar dessas exigências, Tartuce (2016) observa que os tribunais têm flexibilizado algumas formalidades testamentárias, desde que seja possível extrair a vontade inequívoca do testador a partir do documento. No entanto, a ausência de assinatura permanece um obstáculo insuperável, pois constitui um requisito essencial para a validade do testamento.

Conforme Veloso (2003), em alguns países, como França, Alemanha, Itália, Suíça, Áustria, Espanha e Argentina, o testamento particular é reconhecido mesmo sem a presença de testemunhas, desde que seja escrito, datado e assinado pelo testador. No Brasil, entretanto, a prática testamentária é pouco difundida. Hironaka (2011) destaca que a maioria das sucessões ocorre sem testamento, sendo regida pelas normas da sucessão legítima, o que significa que a distribuição dos bens segue as regras estabelecidas pelo legislador e não a vontade expressa do falecido.

Segundo Almeida (2019), no direito brasileiro, o testamento não se limita à transmissão de direitos patrimoniais, mas pode abranger disposições de cunho existencial. Nesse contexto, a inclusão de bens digitais no testamento não encontra obstáculos jurídicos. Os bens digitais podem ou não ter conteúdo patrimonial; aqueles que possuem valor econômico são transmitidos normalmente aos herdeiros, seja pela sucessão legítima ou testamentária. Já os bens digitais de caráter exclusivamente existencial não são automaticamente transferidos, mas podem ser objeto de destinação testamentária ou de disposições sobre sua gestão após a morte do titular.

Almeida (2019) ressalta que

> o interessante de se notar é que alguns serviços de internet já dão ferramentas para que seus usuários determinem qual será a destinação de seus bens digitais para quando da sua morte. É o caso do Google, que dá a seus usuários uma ferramenta para gerenciar os dados do proprietário da conta para quando da sua morte ou incapacidade. Assim é possível determinar até dez amigos ou familiares que poderão fazer o download dos

> dados de cada um dos serviços ofertados pelo Google à escolha do usuário/proprietário. O Facebook também permite que o usuário defina um contato herdeiro para gerir a conta do proprietário após a morte. Contudo, o Facebook, como se mostrará adiante, não permite que o contato herdeiro faça o download irrestrito dos dados da conta, mas, conforme a determinação do usuário em vida, esse contato herdeiro poderá administrar a conta que será transformada em um memorial. Ou ainda, há a possibilidade de que o usuário determine que, quando da sua morte, a conta seja excluída. Repare que essas ferramentas apresentadas por esses provedores de serviços de internet não possuem natureza de disposição testamentária. Trata-se de uma relação contratual, entre usuário e provedor de internet, que regulam algumas situações possíveis para quando da morte de uma das partes contratantes (Almeida, 2019, p. 61-62).

Além do testamento, outras formas de manifestação da vontade podem ser regulamentadas no Brasil, como as diretivas antecipadas de vontade, que já são realidade em diversos países, incluindo Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Portugal, Inglaterra, Argentina e México (Zampier, 2021). No Brasil, contudo, ainda não há legislação específica sobre o tema, tampouco projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88), da autonomia privada (art. 170, CRFB/88) e da vedação ao tratamento desumano (art. 5º, III, CRFB/88), bem como nos direitos fundamentais à liberdade e à saúde, é possível defender a admissibilidade das diretivas antecipadas no ordenamento jurídico brasileiro.

O artigo 15 do Código Civil também reforça esse entendimento ao estabelecer o respeito à autonomia individual no que diz respeito à escolha de se submeter ou não a determinado tratamento de saúde ou procedimento cirúrgico. Um exemplo de norma relacionada a esse princípio é a Lei 9.434/97, que regula a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante.

Na visão de Zampier (2021),

> Se a liberdade do indivíduo é circunscrita pelos valores constitucionais, esta declaração de vontade traz densa carga de interesses, buscando-se um resultado que minore os possíveis sofrimentos futuros aos quais alguém possa vir a estar submetido. O poder da vontade serve como instrumento de libertação. Utilizar, assim, as diretivas para atenuar as dores do sujeito passa a ser uma função natural. Imagine-se o que o acesso indevido a uma conta digital poderá trazer em termos de sofrimento, não apenas ao próprio titular, mas também a seus familiares ou terceiros. Logo, há que se admitir que o controle dessas informações arquivadas em rede possa ser também objeto, ainda que lateral ou acessório, das diretivas antecipadas (Zampier, 2021, p. 188).

Diante dos avanços tecnológicos e da crescente digitalização da vida cotidiana, a herança digital emerge como um tema de grande relevância jurídica, exigindo um novo olhar sobre os limites da transmissibilidade dos bens existenciais. A coexistência de princípios como a universalidade da sucessão e a proteção dos dados pessoais impõe desafios para a regulamentação dessa matéria, que ainda carece de normatização específica no Brasil.

Enquanto algumas plataformas já oferecem mecanismos para que os usuários disponham de seus bens digitais em vida, a ausência de um arcabouço legal consolidado gera incertezas quanto à validade dessas disposições e à possibilidade de sua harmonização com o direito sucessório vigente. Nesse contexto, o reconhecimento da autonomia privada e a valorização das diretivas antecipadas de vontade apresentam-se como caminhos para garantir maior segurança jurídica, respeitando tanto os direitos patrimoniais quanto os aspectos existenciais da sucessão digital. Assim, a necessidade de regulamentação do tema torna-se cada vez mais urgente, a fim de assegurar que a memória e os bens digitais dos falecidos sejam tratados com o devido respeito, equilíbrio e previsibilidade jurídica.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Poucos temas inquietam tanto o ser humano quanto o futuro das questões existenciais. No território virtual, a pesquisa revelou um ambiente digital marcado, inexoravelmente, pelas relações de poder: poder de conhecimento, poder coercitivo, poder de influência e de criação de novos sujeitos moldados pela comunicação e pela cibercultura. No entanto, mais do que um simples espaço de interação, esse ambiente se configura como um território digital, dotado de dinâmicas próprias e reconfigurações constantes, impulsionadas pelo avanço da tecnologia e pela interatividade global.

Como todo território, o espaço digital é permeado por disputas, regulamentações e normas que, se não forem estabelecidas por instrumentos jurídicos democráticos e transparentes, serão determinadas unilateralmente pelas *big techs*, que já exercem influência preponderante na governança da internet. Assim, a normatização desse espaço não é apenas uma necessidade técnica, mas uma exigência social e jurídica que busca equilibrar direitos individuais e interesses coletivos. A midiatização envolveu o ser humano de tal modo que ele não se vê mais fora da lógica da mídia, dissolvendo as fronteiras entre o presente e o futuro, o material e o imaterial. Nesse contexto, a digitalização do patrimônio, transformando bens tangíveis em acervos virtuais, ganha contornos existenciais e afetivos.

Os estudos territoriais foram essenciais para compreender a geografia cultural e simbólica envolvida na herança digital. A interdisciplinaridade entre território, comunicação e direito possibilitou entender a evolução dos meios de comunicação até a *web* 2.0, um marco na produção de conteúdo independente pelos usuários. Na era digital, as transformações ocorrem com a rapidez de um toque na tela do *smartphone*, enquanto o direito tenta acompanhar tais mudanças, enfrentando desafios normativos e interpretativos.

Acredita-se que o objetivo geral foi alcançado ao analisar a possibilidade de haver a transmissão de bens existenciais, assegurando, ao mesmo tempo, a proteção de dados do titular da herança. A transmissibilidade da herança digital gera discussões acirradas, devido à tensão entre o princípio da universalidade do direito sucessório e a necessidade de proteger os dados pessoais do falecido e de seus interlocutores. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) visa garantir direitos fundamentais e

assegurar a dignidade da pessoa viva, mas também permite, em certos casos, o tratamento de dados póstumos com base em disposições legais como o art. 7º, incisos V e IX. Esse tema, ainda em construção no Brasil, encontra soluções distintas na Europa, onde o direito à transmissão do acervo digital é reconhecido e garantido aos herdeiros.

No Brasil, a doutrina e a jurisprudência divergem amplamente. Enquanto uma corrente minoritária defende a intransmissibilidade dos bens existenciais, o que mantém o controle das informações pessoais sob as grandes plataformas de tecnologia, a corrente majoritária argumenta que a transmissibilidade deve ser plena, reconhecendo a digitalização da vida cotidiana como um fenômeno irrevogável.

É importante destacar que, entre os defensores da corrente majoritária favorável à transmissibilidade da herança digital, há também aqueles que propõem uma posição intermediária. Segundo Sanches (2024), essa vertente sustenta que os bens existenciais só devem ser transmitidos se houver, em vida, uma manifestação expressa da vontade do titular, estabelecendo essa autorização como regra geral. Ressalta-se, ainda, que a virtualização do patrimônio ultrapassa o valor econômico: ela envolve dimensões afetivas e simbólicas, uma vez que memórias pessoais e vínculos emocionais estão cada vez mais armazenados em ambientes digitais.

A ausência de normas claras sobre a gestão da herança digital reforça o poder das *big techs*que estabelecem suas próprias regras e, em muitos casos, impedem que herdeiros tenham acesso aos acervos digitais de entes falecidos, a não ser em forma de memorial. A regulamentação dessa questão deve equilibrar direitos fundamentais, garantindo que os indivíduos possam decidir sobre a destinação de seus dados, seja por testamentos digitais, diretivas antecipadas ou outras formas de manifestação de vontade.

Outro ponto que exige atenção é o impacto das novas tecnologias, em especial as inteligências artificiais (IA), na perpetuação digital. A capacidade de recriar a identidade de pessoas falecidas por meio da IA, seja através da clonagem de voz ou da reconstrução facial em vídeos sintéticos, levanta questionamentos sobre consentimento, privacidade e dignidade da pessoa humana. Embora esse tema tenha sido abordado de forma tangencial nesta pesquisa, sua relevância cresce à medida que a tecnologia avança e possibilita o prolongamento da presença digital de indivíduos após sua morte. A regulamentação da IA no contexto da herança digital,

portanto, constitui um novo desafio para o direito, demandando diretrizes claras que conciliem inovação tecnológica, proteção de dados e respeito à memória dos falecidos.

O direito comparado revela uma tendência crescente de reconhecimento da transmissibilidade dos bens digitais, como evidenciado pelo emblemático *leading case* da “garota do metrô de Berlim”, na Alemanha, e pelas propostas legislativas atualmente em tramitação no Congresso Nacional brasileiro. Em contraposição, uma corrente minoritária defende a inversão dessa lógica, propondo que a intransmissibilidade dos bens digitais seja a regra, permitindo a sucessão apenas mediante manifestação expressa do titular em vida. Esse embate traduz a tensão entre dois princípios fundamentais: a universalidade da herança e a proteção à intimidade e à privacidade.

A pesquisa demonstrou que, apesar de a legislação brasileira já reconhecer a proteção de dados como um direito fundamental, persiste um vácuo normativo quanto à sucessão de bens digitais, sobretudo os de natureza existencial. A ausência de regulamentação específica gera insegurança jurídica e favorece decisões judiciais contraditórias, como revelado na comparação entre os *leading cases* analisados.

Constatou-se também que o Brasil enfrenta desafios adicionais diante da fragmentação legislativa internacional sobre o tema. Enquanto a União Europeia avançou na proteção de dados com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), e os Estados Unidos adotaram legislações estaduais específicas para lidar com a herança digital, o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de diretrizes claras sobre a sucessão de ativos digitais. Essa lacuna normativa compromete tanto a preservação da privacidade dos indivíduos quanto os direitos dos herdeiros, evidenciando a necessidade de uma regulamentação equilibrada que concilie a proteção dos direitos da personalidade com a transmissibilidade de determinados bens digitais.

A análise dos *leading cases* confirmou que a sucessão digital pode seguir caminhos diversos, a depender da interpretação adotada pelos tribunais. O caso alemão consolidou o entendimento de que os bens digitais integram o patrimônio transmissível, enquanto o caso brasileiro reforçou a intransmissibilidade dos ativos existenciais digitais, com base nos direitos da personalidade. Essa divergência reforça

a urgência de uma normatização que proporcione segurança jurídica e previsibilidade às relações sucessórias no ambiente digital.

Por fim, a discussão sobre o impacto das inteligências artificiais na preservação da identidade digital *post mortem* introduz novas complexidades jurídicas, como a manipulação da imagem, da voz e da memória dos falecidos. O exemplo do uso da IA para reconstituir a imagem de Elis Regina ilustra como os avanços tecnológicos podem tensionar os limites do direito sucessório e dos direitos da personalidade, exigindo diretrizes normativas que assegurem o respeito à dignidade humana mesmo após a morte.

A discussão sobre a herança digital também insere-se no debate sobre a primazia do “ser” sobre o “ter”. A tecnologia deve servir ao ser humano, e não o contrário. Nesse sentido, normas que privilegiam interesses econômicos preterindo o ser humano, podem representar um retrocesso na evolução normativa e ao princípio fundante da dignidade humana.

O Brasil tem sido influenciado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia. Com a Emenda Constitucional 115/2022, a proteção de dados foi alçada a direito fundamental, reforçando que esse direito transcende os limites da existência individual. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconhece que a violação aos direitos da personalidade pode gerar indenização por danos morais *post mortem*, o que evidencia a importância de uma regulamentação cuidadosa sobre a transmissibilidade da herança digital.

Diante dessas considerações, é imprescindível que o legislador brasileiro estabeleça normas claras e equilibradas, garantindo que o país avance na regulação da herança digital sem retroceder em direitos fundamentais. Assim como o Brasil sofre influências do direito comparado, também pode influenciá-lo, contribuindo para uma visão que privilegie a dignidade humana na era digital.

De uma forma geral, os objetivos específicos da pesquisa foram plenamente alcançados, ao: (i) evidenciar a existência do ambiente digital como parte integrante do meio ambiente, com ênfase em sua territorialidade simbólica e nas dinâmicas de poder que nele se instauram; (ii) descrever as categorias de bens jurídicos passíveis de transmissão sucessória no ordenamento jurídico brasileiro, destacando os desafios que emergem diante da digitalização da vida cotidiana; e (iii) apresentar medidas

protetivas que os usuários da internet podem adotar para garantir um gerenciamento consciente, autônomo e juridicamente seguro de seus ativos digitais.

Por fim, esta pesquisa não esgota o tema, mas fomenta reflexões e debates que devem ser aprofundados. Que este estudo sirva como guia para aqueles que buscam compreender os desafios da era digital, promovendo um uso consciente das tecnologias e garantindo que os indivíduos tenham autonomia para decidir sobre sua herança digital.

REFERÊNCIAS

ADOLFO, Luiz Gonzaga; KLEIN, Júlia Schroeder. Herança digital: diretrizes a partir do leading case do Der Bundesgerichtshof. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, v. 30, p. 183-199, out./dez. 2021. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/. Acesso em: 23 ago. 2024.

ALMEIDA, Juliana Evangelista de. *Testamento digital: como se dá a sucessão dos bens digitais*. Porto Alegre: Editora Fi, 2019.

AMARAL, Francisco. *Direito Civil – Introdução*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Civil – Sucessões*. 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000.

ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos*. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018.

BARROSO, Luís Roberto. *Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

BAUDRILLARD, Jean. *A troca impossível*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.

BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade líquida*. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

BOBBIO, Norberto. *A era dos direitos*. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BRASIL. *Código Civil 2002*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 26 fev. 2025.

BRASIL. *Emenda Constitucional 115/2022*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc115.htm. Acesso em: 29 jul. 2024.

BRASIL. *Lei 12.965/2014 – Marco Civil da Internet no Brasil*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 29 jul. 2024.

BRASIL. *Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 29 jul. 2024.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 2.338/2023*. Câmara dos Deputados. Brasília, 2023. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233. Acesso em: 29 jul. 2024.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 365/2022*. Câmara dos Deputados. Brasília, 2022. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151903. Acesso em: 29 jul. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ementa: Posicionamento sobre a ausência de norma regulamentadora (Mandado de Injunção n. 58/DF). Relator: Ministro Carlos Velloso. Julgado em 14 dez. 1990, Tribunal Pleno. Publicado em DJ, XXXX-04-1991, p. 04580. EMENT VOL-01616-01, p. 00026, RTJ VOL-00140-03, p. 00747.

BRUNS, Axel. *Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond:* From Production to Produsage. New York: Peter Lang, 2008.

CASSIRER, Ernst. *A filosofia das formas simbólicas***.** São Paulo: Martins Fontes, 2001.

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. 20. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

_____, Manuel. *A sociedade em rede:* a era da informação – economia, sociedade e cultura. Volume 1. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

_____, Manuel. *Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet*. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

CHIZZOTTI, Antonio. *Pesquisa em ciências humanas e sociais*. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2014a.

CHIZZOTTI, Antonio. *Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais*. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2014b.

COSTA, João Pedro Fachana Cardoso Moreira da. *A responsabilidade civil pelos conteúdos ilícitos colocados e difundidos na Internet, em especial da responsabilidade pelos conteúdos gerados por utilizadores*. 2011. 160 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade do Porto, Porto, 2011. Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/63893. Acesso em: 1º out. 2024.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro*. 19. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 7, Responsabilidade civil.

DONEDA, Danilo César Maganhoto. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2021.

DWORKIN, Ronald. *O direito da liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana*. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

ELER, Alicia. *"I wanna live forever", or how we die on social networks*. [S. l.]: Networks, mar. 2012. Disponível em: http://readwrite.com/2012/03/06/i_wanna_live_forever_or_how_we_die_on_social_netwo. Acesso em: 14 nov. 2024.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. *Curso de Direito Civil*: Famílias. Salvador: Editora Juspodivm, 2012.

FAUSTO NETO, Antônio. Fragmentos de uma “analítica” da midiatização. *Revista Matrizes*, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 89-105, 2007.

FIGUEIRAS, Rita. Intelectuais e redes sociais: novos medias, velhas tradições. *Revista Matrizes*, São Paulo, v. 6, n. 1-2, p. 145-160, 2012. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/48055. Acesso em: 1º out. 2024.

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. *O Marco Civil da Internet e o meio ambiente digital na sociedade da informação: Comentários à Lei nº 12.965/2014*. São Paulo: Saraiva Jur, 2015.

FONSECA, J. J. S. *Metodologia da pesquisa científica*. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

FOUCAULT, Michel. *Discipline and punish*. Londres: Penguin Books, 1977.

FRAZÃO, Ana. Por que regular a inteligência artificial? Reflexões sobre os riscos e as incertezas inerentes à utilização da tecnologia. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas et al. *Direitos fundamentais e novas tecnologias: homenagem ao professor Danilo Doneda*. Rio de Janeiro: GZ, 2024.

FUJITA, Jorge Shiguemitsu; SILVA, Victor Hugo Cunha. Herança digital na sociedade da informação. *Civilista.com*, v. 12, n. 1, p. 1-18, 2023.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo curso de direito civil: parte geral*. 18. ed. ver., ampl. e atual. de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e com o novo CPC. São Paulo: Saraiva, 2016.

GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2016a [3. ed. 1996].

___, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016b [4. ed. 1995a].

GLOBE NEWSWIRE. *Global digital asset management market will reach USD 8.1 billion by 2024: Zion Market Research*. New York, NY: GlobeNewswire, 07 jan. 2019. Disponível em: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/01/07/1681144/0/en/Global-Digital-Asset-Management-Market-Will-Reach-USD-8-1-Billion-By-2024-Zion-Market-Research.html. Acesso em: 20 fev. 2025.

GOMES, Orlando. *Introdução ao direito civil*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

_____, Orlando. *Sucessões*. 14. ed. rev., atual. e aumentada. Atualização de Mario Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

GOMES, Pedro Gilberto. *Dos meios à midiatização: um conceito em evolução*. São Leopoldo, RS: Ed. Unisinos, 2017.

GROENINGA, Giselle Câmara. Descumprimento do dever de convivência: danos morais por abandono afetivo. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes (Coord.). *A outra face do Poder Judiciário*. São Paulo: Del Rey, 2005.

GROENINGA, Giselle Câmara. O direito à integridade psíquica e o livre desenvolvimento da personalidade. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). *Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família*. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006.

HAESBAERT, Rogério. *Território e descolonialidade: sobre o giro (multi) territorial/de(s)colonial na América Latina*. 1. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Niterói: Programa de Pós-Graduação em Geografia; Universidade Federal Fluminense, 2021.

HAN, Byung-Chul. *Não-coisas: reviravoltas do mundo da vida*. Tradução de Rafael Rodrigues Garcia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2022.

____, Byung-Chul. *No enxame: perspectivas*. Tradução de Rafael Rodrigues Garcia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.

HENRIQUES, Antonio; MEDEIROS, João Bosco. *Metodologia científica na pesquisa jurídica*. 9. ed., rev. e reform. São Paulo: Atlas, 2017.

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Contrato: estrutura milenar de fundação do direito privado. In: BARROSO, Lucas Abreu (Org.). *Introdução crítica ao Código Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo Cunha. *Direito das sucessões*. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

HJARVARD, Stig. Midiatização: conceituando a mudança social e cultural. *Matrizes*, v. 8, n. 1, p. 21-44, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v8i1p21-44. Acesso em: 1º out. 2024.

IBDFAM. Projeto de lei que atualiza Código Civil é apresentado ao Senado. *Instituto Brasileiro de Direito da Família*, 4 fev. 2025. Disponível em: https://ibdfam.org.br/noticias/12606/Projeto+de+lei+que+atualiza+C%C3%B3digo+Civil+%C3%A9+apresentado+ao+Senado. Acesso em: 10 mar. 2025.

LEAL, Livia Teixeira. *Morte e luto na internet*: para além da herança digital. Dissertação (Mestrado em Direito Civil). Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, 2018. Disponível em: https://www.bdtd.uerj.br:8443/. Acesso em: 20 nov. 2024

LEITE, Eduardo de Oliveira. *Comentários ao Código Civil*. Coordenação de Sálvio de Figueiredo Teixeira. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. XXI.

LEVY, Pierre. *Cibercultura*. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999.

LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien. *Os tempos hipermodernos*. São Paulo: Barcarolla, 2004.

MARMELSTEIN, George. *Curso de direitos fundamentais*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço. *Dicionário da informática*. Coimbra: Almedina, 2006.

MARTIN-BARBERO, Jesús. *Dos meios às mediações*. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1997.

MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Coords.). *O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas: estudos em homenagem ao professor Ricardo Pereira Lira*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

MATTIETTO, Leonardo. Dos direitos da personalidade à cláusula geral de proteção da pessoa. *Revista Fórum de Direito Civil – RFDC*, Belo Horizonte: Fórum, ano 6, n. 16, set./dez. 2017.

MATTIUZZO, Marcela; PONCE, Paula Pedigoni. Herança digital: próximos passos da regulação brasileira. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas et al. *Direitos fundamentais e novas tecnologias: homenagem ao professor Danilo Doneda*. Rio de Janeiro: GZ, 2024.

MCLUHAN, Herbert Marshall. *Os meios de comunicação como extensões do homem*. Tradução de Décio Pignatari. São Paulo: Editora Cultrix, 2012.

MENDES, Laura Schertel Ferreira; FRITZ, Karina Nunes. Case report: Corte Alemã reconhece a transmissibilidade da herança digital. *Direito Público*, v. 15, n. 85, 2019.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado: parte especial, direito das sucessões: sucessão em geral, sucessão legítima*. Tomo LV. Atualização de Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e Paulo Lôbo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. *Revista Direito, Estado e Sociedade*, a. 29, v. 9, p. 233-258, jul./dez. 2006.

_____, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

_____, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfang; COUTINHO, Aldacy Rachid (Coord.). *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). *Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família*. Belo Horizonte: IBDFAM, 2006.

_____, Rodrigo da Cunha. *Dicionário de direito de família e sucessões ilustrado*. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

PINHEIRO, Patrícia Peck. *Direito digital*. Rio de Janeiro: Saraiva, 2021-2023.

REALE, Miguel. *Paradigmas da cultura contemporânea*. São Paulo: Saraiva, 1996.

RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância – a privacidade hoje*. Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Tradução de Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

ROSENVALD, Nelson. *Dignidade humana e boa-fé no código civil*. São Paulo: Saraiva, 2005.

SANCHES, Patrícia Corrêa. Inteligência artificial e os desafios ao direito de herança e à imagem post mortem. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas et al. *Direitos fundamentais e novas tecnologias: homenagem ao professor Danilo Doneda*. Rio de Janeiro: GZ, 2024.

_____, Patrícia Corrêa. Não estamos falando do futuro, mas da atual realidade. In: *Revista IBDFAM*, v. 74. abril/maio 2024.

SANTOS, Romualdo Baptista dos. *A tutela jurídica da afetividade*. Curitiba: Juruá, 2011.

SARLET, Ingo W. *A eficácia dos direitos fundamentais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

SARMENTO, Daniel. *Direitos fundamentais e relações privadas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

STERLING, Jim. *Man buys virtual sword for unreleased game, pays $16,000*. [S.l.]:Destructoid, 29 Dec. 2011. Disponível em: http://www.destructoid.com/man-buys-virutal-swordfor-unreleased-game-pays-16-000218682.phtml. Acesso em: 14 nov. 2024.

STJ. *Súmula 642*. Estabelece que os herdeiros de uma vítima têm legitimidade para ajuizar ou continuar uma ação indenizatória por danos morais. Disponível em: https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/article/viewFile/11573/11697. Acesso em: 28 fev. 2025.

STJ. *Agravo em Recurso Especial nº 1.739.998/MG*. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - Terceira Turma. Brasília, DF, 2020. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202001981586&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acesso em: 28 fev. 2025.

TARTUCE, Flávio. *Manual de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

TEPEDINO, Gustavo. *Normas constitucionais e direito civil*. *Revista da Faculdade de Direito de Campos*, ano IV, n. 4; ano V, n. 5, 2003-2004.

THOMPSON, John B. *A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia*. Tradução de Wagner de Oliveira Brandão. Revisão da tradução de Leonardo Avritzer. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

TOMEO, Fernando. *Redes sociales y tecnologías 2.0*. Buenos Aires: Astrea, 2014.

UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento (UE) 2016/679. Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)*. *Diário da República*, n.º 679/2012, 27 abr. 2016. Relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, revogando a Diretiva 95/46/CE. Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2961&tabela=leis&so_miolo=. Acesso em: 25 jul. 2024.

VÉLIZ, Carissa. *Privacidade é poder: por que e como você deveria retomar o controle de seus dados*. Tradução de Samuel Oliveira. Prefácio de Ricardo Campos. 1. ed. São Paulo: Editora Contracorrente, 2021.

VELOSO, Zeno. *Comentários ao Código Civil*: parte especial - do direito das sucessões; da sucessão testamentária; do inventário e da partilha (artigos 1.857 a 2027). Volume 21. São Paulo: Saraiva, 2003.

ZAMPIER, Bruno. *Bens digitais: cybercultura, redes sociais, e-mails, músicas, livros, milhas aéreas, moedas virtuais*. 2. ed. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2021.